

Aula 20 - Prof. Murilo Marques

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

24 de Agosto de 2026

Índice

1) Funções, objetos, métodos e prevenção	3
2) Questões comentadas - objetos, funções, métodos e prevenção	46
3) Lista de questões - objetos, funções, métodos e prevenção	67



OBJETOS, FUNÇÕES, MÉTODOS E PREVENÇÃO

Introdução

Conforme já estudamos, a Criminologia é uma ciência autônoma, com o objetivo de descobrir a gênese (origem) do delito, ou seja, de onde ele surge.

Desde já, podemos fazer breves apontamentos quanto aos objetos de estudos da Criminologia.

Mas por que, professor?

Entenda o seguinte, essa belíssima ciência, que você já está amando estudar, busca entender de onde surgem os delitos, ou seja, ela quer saber o porquê da ocorrência desses fenômenos. Assim, para que consiga fazer isso, é necessário saber onde buscar explicações.

Por exemplo, quando você estuda medicina veterinária, seu objeto de estudo, *a priori*, são os animais – sendo esse o seu objeto; e, ao estudar estatística, seus estudos são debruçados sobre dados, de forma a transformá-los em informações que podem ser consultadas – sendo esse o seu objeto.

A mesma coisa acontece com a Criminologia, aqui temos nossos objetos de estudos, tal como qualquer outra ciência autônoma.

Objetos da Criminologia

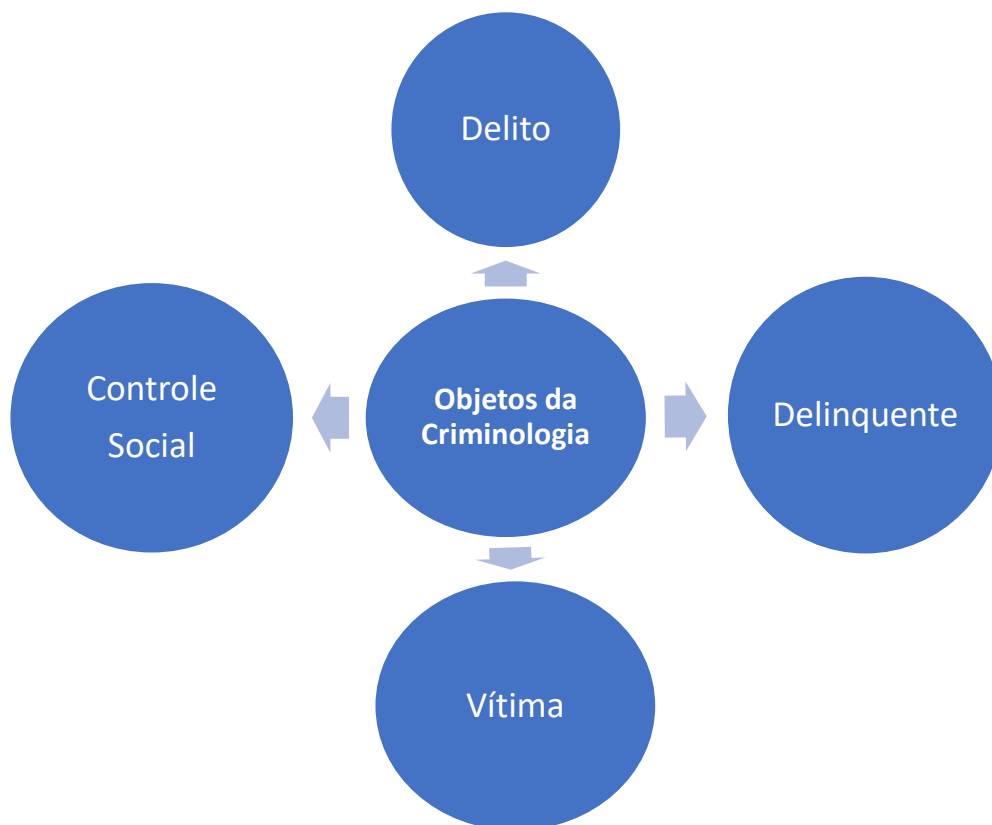
A Criminologia contemporânea estrutura seu campo de investigação em torno de quatro elementos essenciais, tradicionalmente reconhecidos como seus objetos de estudo: **o delito, o delinquente, a vítima e o controle social.**

Esses quatro objetos permitem uma compreensão ampla do fenômeno criminal. Isso porque a Criminologia não se limita à análise abstrata da conduta proibida pela legislação penal, mas procura examinar também a pessoa que pratica o delito, os efeitos da infração sobre a vítima e os mecanismos utilizados pela sociedade e pelo Estado para prevenir, reagir e controlar comportamentos considerados desviantes ou criminosos.

A inclusão desses diferentes elementos demonstra o caráter abrangente da ciência criminológica. O fenômeno criminal é analisado em suas múltiplas dimensões, considerando-se não apenas o crime em si, mas também os fatores individuais e sociais relacionados à sua prática, as consequências produzidas sobre aqueles que o suportam e as formas de controle existentes no meio social.

Desse modo, o estudo dos objetos da Criminologia oferece uma visão integrada da criminalidade, evitando explicações isoladas ou excessivamente restritas. Nos tópicos seguintes, examinaremos separadamente o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, destacando as características de maior relevância de cada um deles.





HORA DE PRATICAR!



(FGV/Oficial Investigador de Polícia/PC-PI/2026 - ADPTADA) Sobre o conceito de criminologia, assinale certo ou errado:

A falta de definição de um objeto e método próprios da criminologia fragilizam o seu caráter científico e a sua independência em relação à política criminal.

Comentário:

A criminologia possui objetos de estudo bem definidos, especialmente **crime, criminoso, vítima e controle social**, além de se valer predominantemente do método empírico e indutivo.

Gabarito: Errado



DELITO/CRIME

O delito, também denominado crime, é um fenômeno próprio da vida em sociedade. Isso significa que sua compreensão pressupõe a existência de um corpo social, com valores, regras de convivência e mecanismos destinados a reagir aos comportamentos considerados prejudiciais ou desviantes.

CHEGA MAIS



Em uma situação de completo isolamento social, não haveria propriamente crime em sentido sociológico, pois inexisteriam relações sociais, normas coletivas e instituições responsáveis por classificar determinados comportamentos como criminosos.

Além de possuir natureza social, o crime é um fenômeno complexo e multifacetado. A expressão **multifacetado** indica que ele apresenta diferentes aspectos e não pode ser explicado a partir de uma única causa ou perspectiva. A prática de um delito pode envolver fatores individuais, familiares, econômicos, culturais, psicológicos, políticos e comunitários, os quais devem ser analisados de forma integrada.

É justamente por essa razão que a concepção de crime adotada pela Criminologia é mais ampla do que aquela utilizada pelo Direito Penal. Enquanto o Direito Penal examina o crime principalmente sob uma perspectiva normativa, isto é, a partir das normas jurídicas vigentes, a Criminologia procura compreendê-lo como fenômeno concreto, humano, comunitário e social.

Conceito de crime para o Direito Penal

Para o Direito Penal, segundo a concepção analítica tripartida, amplamente adotada pela doutrina, crime é o fato típico, ilícito e culpável.

O **fato típico** é a conduta humana que corresponde à descrição prevista em uma norma penal incriminadora. Em outras palavras, o comportamento praticado pelo agente deve ajustar-se ao chamado tipo penal. É o que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa subtrai um objeto pertencente a outra, enquadrando sua conduta na descrição legal do crime de furto.

A **ilicitude**, também chamada de antijuridicidade, representa a contrariedade do fato ao ordenamento jurídico. Mesmo que a conduta seja inicialmente típica, não haverá ilicitude quando estiver presente uma causa de justificação, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito.

Por fim, a **culpabilidade** corresponde, em termos gerais, à possibilidade de atribuir ao agente uma reprovação pessoal pela prática do fato típico e ilícito. Nessa etapa, são analisadas questões como a imputabilidade, a possibilidade de conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Determinadas situações podem excluir a culpabilidade, impedindo a responsabilização penal do agente.



Desse modo, o Direito Penal trabalha com um conceito jurídico e delimitado de crime. Em respeito ao princípio da legalidade, não pode existir infração penal sem que a conduta esteja previamente descrita em lei. O jurista, portanto, verifica se determinado fato concreto se enquadra em uma norma penal e se estão presentes os elementos necessários à responsabilização do agente.

Conceito de crime para a Criminologia

A Criminologia não ignora o conceito jurídico de crime, mas considera essa definição insuficiente para explicar toda a complexidade do fenômeno criminal. Seu interesse não se restringe à verificação de que uma conduta está ou não prevista em lei. Busca-se compreender, entre outras questões, por que determinados comportamentos ocorrem, quais fatores influenciam sua prática, como a vítima é atingida, de que maneira a sociedade reage e quais medidas podem prevenir novas ocorrências.

Sob a perspectiva criminológica, o crime é compreendido como fenômeno comunitário e problema social. Por isso, sua análise deve ultrapassar os limites formais da legislação penal e considerar a realidade concreta que envolve a conduta, o autor, a vítima e a própria sociedade.

Para que determinado comportamento seja compreendido criminologicamente como um problema social, a doutrina aponta **quatro características fundamentais: incidência massiva, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal e consenso acerca de sua etiologia e das técnicas de intervenção**. Agora vamos a cada uma delas.

✓ Incidência massiva

A incidência massiva significa que o comportamento não deve constituir um acontecimento absolutamente isolado ou excepcional. Para adquirir relevância criminológica como problema social, o fato deve apresentar certa repetição ou frequência no interior da população.

Isso não significa que um fato isolado deixe de ser crime para o Direito Penal. Um único homicídio, por exemplo, continuará sendo juridicamente criminoso caso estejam presentes os elementos exigidos pela legislação.

O que se afirma é que um episódio isolado, por si só, não permite caracterizar determinada modalidade de comportamento como um problema social de interesse criminológico amplo.

A Criminologia procura identificar padrões, regularidades e fatores relacionados à reprodução da criminalidade. Por isso, interessa-lhe especialmente a ocorrência reiterada de determinados comportamentos em uma coletividade.

✓ Incidência aflitiva

A incidência aflitiva corresponde à capacidade do fato de produzir sofrimento, dor, medo, insegurança, prejuízo ou qualquer outra consequência negativa relevante para a vítima ou para a sociedade.



O termo **aflitivo** significa aquilo que provoca aflição ou sofrimento. Essa consequência pode ser física, psicológica, patrimonial, moral ou social. Um roubo, por exemplo, pode provocar prejuízo econômico, medo persistente e alterações na rotina da vítima. Quando ocorrências semelhantes se repetem, também podem aumentar a sensação coletiva de insegurança.

Portanto, para que determinado fenômeno seja reconhecido como problema social, não basta que ele seja frequente. É necessário que produza consequências negativas efetivas para as pessoas ou para a comunidade.

✓ **Persistência espaço-temporal**

A persistência espaço-temporal significa que o fenômeno deve apresentar certa continuidade ao longo do tempo e manifestação relevante em determinado espaço social ou territorial.

Não é necessário que a conduta seja praticada em todo o território nacional. O fenômeno pode apresentar relevância criminológica ainda que esteja concentrado em determinada cidade, região, comunidade ou ambiente, **desde que não constitua episódio meramente ocasional e demonstre permanência suficiente para ser estudado como problema social.**

Um conjunto de crimes reiteradamente praticados em determinada região durante certo período, por exemplo, apresenta persistência espaço-temporal. Essa característica permite que a Criminologia investigue padrões, circunstâncias ambientais, grupos atingidos e possíveis fatores relacionados às ocorrências.

✓ **Consenso acerca da etiologia e das técnicas de intervenção**

A quarta característica consiste na existência de um consenso minimamente seguro acerca da etiologia do fenômeno e das formas adequadas de intervenção.

A **etiologia** é o estudo das origens e das causas de determinado fenômeno. No campo criminológico, corresponde à investigação dos fatores que contribuem para o surgimento, a manutenção ou a repetição de comportamentos criminosos.

Não basta, portanto, constatar que determinado comportamento é frequente, aflitivo e persistente. É necessário investigar suas causas e avaliar quais medidas são adequadas para enfrentá-lo. Essas medidas podem envolver prevenção, educação, assistência social, urbanismo, segurança pública, tratamento, fiscalização ou, quando indispensável, intervenção penal.

EXEMPLIFICANDO



O uso de bebidas alcoólicas constitui exemplo tradicionalmente utilizado para demonstrar a importância desse último requisito. O consumo de álcool é massivo, pode produzir consequências afritivas e apresenta persistência no tempo e no espaço. Apesar disso, não existe consenso de que a simples ingestão de bebida alcoólica deva ser criminalizada. O enfrentamento dos problemas relacionados ao álcool pode ocorrer por outros instrumentos, como políticas de saúde, prevenção, fiscalização e restrição da venda em determinadas situações.

É importante perceber que essas quatro características não substituem os elementos jurídicos do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade pertencem à análise realizada pelo Direito Penal. Incidência massiva, incidência afritiva, persistência espaço-temporal e consenso acerca da etiologia e das técnicas de intervenção são critérios utilizados para compreender o crime como fenômeno comunitário e problema social.

Assim, enquanto o Direito Penal pergunta se determinada conduta pode ser juridicamente considerada crime e atribuída ao agente, a Criminologia procura compreender por que o fenômeno ocorre, como se manifesta, quais consequências produz e de que maneira pode ser adequadamente prevenido ou enfrentado.

Sob a ótica criminológica, portanto, o delito é um fenômeno social complexo, relativo e multifacetado, cuja compreensão exige uma abordagem ampla e interdisciplinar. Por essa razão, a Criminologia recorre aos conhecimentos produzidos por outros campos do saber, como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, a Medicina, a Estatística e o próprio Direito, buscando construir uma explicação mais completa e fundamentada sobre a criminalidade.

DELINQUENTE/CRIMINOSO

O delinquente, também denominado criminoso ou infrator, constitui o segundo objeto tradicional de estudo da Criminologia. Trata-se da pessoa que pratica uma conduta considerada criminosa pelo ordenamento jurídico.

A forma de compreender o criminoso, contudo, modificou-se profundamente ao longo da evolução do pensamento criminológico. Cada escola formulou uma imagem própria do autor do delito, de acordo com suas concepções sobre liberdade, responsabilidade, origem da criminalidade e finalidade da pena.

Desse modo, não existe uma definição histórica única e imutável de delinquente. A Escola Clássica, a Escola Positivista, a Escola Correccionalista e as correntes de inspiração marxista, por exemplo, partem de pressupostos bastante distintos.

Aqui só vamos dar uma breve olhada, na nossa próxima aula, você irá ver tudo sobre essas escolas, e tudo ficará ainda mais claro.

✓ Escola Clássica

Para a Escola Clássica, o criminoso é um indivíduo dotado de **livre-arbítrio**, isto é, possui capacidade para escolher conscientemente entre praticar o bem ou o mal, respeitar a lei ou violá-la.



O delinquente é tradicionalmente comparado à figura bíblica do pecador. Embora pudesse agir de acordo com as normas sociais e jurídicas, optou voluntariamente pela prática do delito. Sua conduta criminosa representa, portanto, uma escolha racional e moralmente censurável.

Nessa perspectiva, o crime não decorre necessariamente de uma doença, de uma anormalidade biológica ou de uma condição social determinante. Ele resulta do mau uso da liberdade individual.

Como o agente poderia ter escolhido um comportamento diferente, deve responder pelo ato praticado. A pena aparece como consequência jurídica de sua decisão e deve guardar proporcionalidade com a gravidade do delito.

ESCLARECENDO!



Assim, para os clássicos:

O criminoso é aquele que, embora livre para escolher, decidiu violar a lei.

✓ Escola Positivista

A Escola Positivista promoveu significativa alteração na forma de estudar o delinquente. Enquanto a Escola Clássica concentrava sua atenção no delito como ente jurídico, **os positivistas deslocaram o centro da investigação para a pessoa do criminoso e para as causas** que teriam determinado ou condicionado seu comportamento.

Nesse contexto, o delinquente passou a ser analisado por meio de métodos empíricos, com o objetivo de identificar fatores biológicos, psicológicos e sociais relacionados à criminalidade.

É necessário, entretanto, distinguir as concepções dos principais autores positivistas.

Na teoria de **Cesare Lombroso**, o criminoso, especialmente o chamado criminoso nato, seria um ser atávico. O **atavismo** corresponde ao reaparecimento de características próprias de estágios anteriores da evolução humana. Segundo Lombroso, determinadas pessoas nasceriam com predisposições biológicas para o crime, identificáveis, inclusive, por certas características físicas e psicológicas.

Em sua formulação inicial, o criminoso nato seria uma espécie de indivíduo biologicamente inferior ou menos desenvolvido, incapaz de se adaptar plenamente às exigências da vida civilizada.

Essa concepção não deve ser atribuída de maneira indistinta a todos os representantes da Escola Positivista. **Enrico Ferri**, por exemplo, adotou uma explicação mais abrangente, considerando que o delito resultaria da



combinação de fatores antropológicos, físicos e sociais. Já **Raffaele Garofalo** deu especial atenção à existência de anomalias morais e à ausência de sentimentos fundamentais, como a piedade e a probidade.

A Escola Positivista, portanto, rejeitou a ideia de que o crime decorresse exclusivamente de uma escolha livre e consciente. O comportamento criminoso seria influenciado ou determinado por causas anteriores à vontade do agente.

Em síntese:

Para o positivismo criminológico, o delinquente é um indivíduo condicionado por fatores biológicos, psicológicos ou sociais, e não apenas alguém que escolheu livremente praticar o mal.

✓ Escola Correcionalista

Para a Escola Correcionalista, o criminoso é visto como uma pessoa incapaz de orientar adequadamente a própria conduta, necessitando de ajuda, educação e correção.

O delinquente seria um indivíduo deficiente em sua capacidade de autodeterminação, considerado inferior ou débil em comparação com aqueles que conseguem adaptar seu comportamento às regras de convivência social. O termo **débil**, nesse contexto histórico, não se refere necessariamente a uma deficiência intelectual, mas a uma suposta fragilidade moral ou incapacidade de conduzir corretamente a própria vida.

Por essa razão, a pena não deveria possuir finalidade exclusivamente retributiva ou intimidatória. Sua função seria predominantemente terapêutica, pedagógica e piedosa.

A função **terapêutica** procura tratar ou corrigir as causas relacionadas ao comportamento criminoso. A função **pedagógica** busca educar o infrator para a convivência social. A função **piedosa**, por sua vez, fundamenta-se na ideia de que o Estado deve auxiliar o delinquente, e não apenas castigá-lo.

A pena seria, portanto, uma espécie de instrumento de correção e proteção, aplicado em benefício do próprio condenado. O Estado deveria intervir para superar suas deficiências e torná-lo apto a retornar ao convívio social.

Em síntese:

Para os correcionalistas, o criminoso é uma pessoa necessitada de auxílio, cuja pena deve buscar sua correção e recuperação. Um pobre coitado.

Essa concepção é criticada por seu caráter paternalista, pois trata o delinquente como alguém inferior e incapaz de gerir autonomamente a própria vida.



HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) Na criminologia, a concepção do delinquente como um ser inferior, que é incapaz de dirigir por si mesmo a própria vida e cuja vontade requer uma eficaz e desinteressada intervenção tutelar do Estado, é típica da visão

- A) clássica.
- B) positivista.
- C) correcionalista.
- D) pluralista.
- E) marxista.

Comentário:

Para a **Escola Correcionalista**, o criminoso era visto como um **ser inferior, incapaz de governar a si próprio**, cuja vontade deveria ser corrigida e orientada por meio de uma intervenção tutelar do Estado. A pena, portanto, assumia uma finalidade essencialmente corretiva e pedagógica.

A alternativa A está **incorreta** porque, para a **Escola Clássica**, prevalecia o **livre-arbítrio**: o indivíduo era racional e escolhia praticar o delito.

A alternativa B também está **incorreta**. A **Escola Positivista** fundamentava-se no determinismo e buscava explicar o criminoso a partir de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Por fim, a alternativa E está **incorreta** porque, na perspectiva marxista, o delinquente é analisado principalmente a partir das estruturas econômicas e das desigualdades existentes na sociedade, e não como um incapaz que necessita de tutela estatal.

Portanto, para guardar: **Clássica = escolheu; Positivista = determinado; Correcionalista = incapaz de se governar; Marxista = influenciado pela estrutura socioeconômica.**

Gabarito: C



✓ Filosofia marxista e Criminologia Crítica

As correntes criminológicas de inspiração marxista apresentam uma compreensão distinta do delinquente. Nessa perspectiva, o criminoso não deve ser analisado isoladamente, como se sua conduta decorresse apenas de escolhas individuais ou de características biológicas.

A filosofia marxista tem origem no pensamento do alemão **Karl Marx** e concentra-se na análise das relações de produção, das desigualdades sociais e dos conflitos entre as classes existentes na sociedade capitalista.

Embora Marx não tenha desenvolvido uma teoria criminológica completa, suas ideias foram posteriormente incorporadas ao estudo da criminalidade, especialmente pela Criminologia Crítica, também conhecida como Criminologia Radical ou Nova Criminologia.

Para essas correntes, o comportamento criminoso e a própria definição legal do crime estão relacionados à estrutura econômica e social. A desigualdade, a exploração, a marginalização e a distribuição desigual de oportunidades contribuiriam para a produção de determinados comportamentos desviantes.

Além disso, as leis penais não seriam elaboradas e aplicadas de maneira inteiramente neutra. O sistema penal tenderia a proteger os interesses dos grupos socialmente dominantes e a atuar com maior intensidade sobre as classes mais vulneráveis.

O delinquente pode, assim, ser compreendido como produto ou vítima de uma estrutura social desigual. Surge uma espécie de **determinismo econômico-social**, segundo o qual as condições materiais e as relações de poder exercem influência decisiva sobre a criminalidade e sobre os processos de criminalização.

Isso não significa, necessariamente, que todo infrator seja considerado inocente ou inteiramente privado de capacidade de escolha. O ponto central é que sua conduta não pode ser explicada sem a análise das condições sociais, econômicas e políticas nas quais está inserido.

Em síntese:

Para as correntes de inspiração marxista, o criminoso deve ser compreendido no contexto de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelos conflitos de classe e pela atuação seletiva do sistema penal.

✓ Visão contemporânea do criminoso (ATUAL)

A Criminologia contemporânea procura afastar explicações simplistas ou absolutas sobre a pessoa do delinquente.

O criminoso não é necessariamente o pecador inteiramente livre imaginado pelos clássicos, tampouco o ser atávico ou biologicamente inferior descrito por determinadas formulações positivistas. Também não deve ser invariavelmente tratado como uma pessoa débil e incapaz de autocontrole, conforme a concepção correcionalista, nem como simples vítima passiva do sistema econômico e social.



FICA A DICA



Atualmente, o delinquente é compreendido, em regra, como uma pessoa normal e concreta, inserida em determinado contexto histórico, familiar, econômico, cultural e social. É um indivíduo sujeito às mesmas normas jurídicas aplicáveis aos demais cidadãos, mas que pode deixar de cumpri-las por diferentes razões.

Essas razões podem envolver escolhas pessoais, oportunidades criminosas, influências do ambiente, processos de aprendizagem, conflitos sociais, necessidades econômicas, fatores psicológicos, experiências familiares ou diversas outras circunstâncias. Nenhum desses elementos, isoladamente, é capaz de explicar todos os crimes e todos os criminosos.

A expressão **pessoa normal** não significa que toda conduta criminosa deva ser aceita ou considerada comum. Significa apenas que a prática de um delito não transforma automaticamente seu autor em uma pessoa doente, biologicamente inferior ou essencialmente diferente dos demais integrantes da sociedade.

Também não se deve confundir o criminoso com o crime praticado. O delito corresponde a uma conduta, enquanto o delinquente é uma pessoa dotada de direitos, deveres, história de vida e características próprias. Mesmo quando responsabilizado criminalmente, continua sendo sujeito de direitos e não pode ser reduzido permanentemente ao rótulo de criminoso.

Desse modo, a visão contemporânea reconhece o delinquente como um ser humano real e complexo, cuja conduta deve ser analisada sem preconceitos, determinismos absolutos ou generalizações. A Criminologia procura compreender tanto sua responsabilidade individual quanto os fatores sociais e ambientais que podem influenciar a prática criminosa.

VÍTIMA

A vítima constitui o terceiro objeto de estudo da Criminologia. Em sentido amplo, pode ser compreendida como a pessoa física ou jurídica que sofre, direta ou indiretamente, as consequências prejudiciais decorrentes da prática de uma infração penal.

A **vítima direta** é aquela imediatamente atingida pela conduta criminosa. É o caso da pessoa lesionada em uma agressão, do proprietário que tem seu patrimônio subtraído ou da empresa prejudicada por uma fraude. A **vítima indireta**, por sua vez, é aquela que, embora não tenha suportado diretamente a ação criminosa, sofre seus efeitos, como ocorre com os familiares e dependentes de uma pessoa assassinada. Essa compreensão ampla encontra correspondência nos documentos internacionais de proteção às vítimas, que reconhecem danos físicos, mentais, emocionais e econômicos, sofridos individual ou coletivamente.

Os estudos criminológicos sobre a vítima são significativamente mais amplos do que a análise normalmente realizada pelo Direito Penal. Enquanto o Direito Penal se preocupa principalmente em identificar o sujeito



passivo da infração e o titular do bem jurídico lesionado, **a Criminologia procura compreender a experiência concreta da vítima, os danos suportados, sua relação com o autor, a resposta das instituições e as consequências sociais posteriores ao crime.**

O estudo científico da vítima, de sua participação no fenômeno criminal e dos processos pelos quais ela pode sofrer novos danos recebe o nome de **Vitimologia**. Nesse campo, costuma-se apresentar diferentes modalidades de vitimização.

✓ Vitimização primária

A **vitimização primária** corresponde aos danos diretamente produzidos pela prática do crime. É a consequência inicial da conduta do delinquente sobre a vítima.

Esses danos podem ser físicos, psicológicos, emocionais, patrimoniais ou sociais. Em um roubo, por exemplo, a vítima pode sofrer a perda de seus bens, lesões corporais, medo, ansiedade e alterações em sua rotina. Trata-se, portanto, do sofrimento decorrente da própria infração penal.

✓ Vitimização secundária

A **vitimização secundária**, também chamada de **revitimização** ou **sobrevitimização**, ocorre quando a vítima sofre novos danos em razão da atuação inadequada das instâncias formais de controle social, como órgãos policiais, Ministério Público, Poder Judiciário e serviços responsáveis pelo atendimento e acolhimento.

Ela pode surgir quando a vítima é tratada com indiferença, desconfiança ou falta de sensibilidade; quando é obrigada a repetir diversas vezes o relato traumático; quando tem sua palavra injustificadamente desacreditada; ou quando enfrenta procedimentos excessivamente demorados e constrangedores.



Nesse caso, o novo sofrimento não decorre diretamente do crime, mas da maneira pela qual as instituições encarregadas de proteger e atender a vítima conduzem a situação. Por essa razão, o Conselho Nacional de Justiça orienta a adoção de medidas destinadas a assegurar atendimento adequado e prevenir a vitimização secundária.

✓ Vitimização terciária

A **vitimização terciária** decorre da reação negativa do meio social no qual a vítima está inserida. O sofrimento pode ser provocado por familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou outros integrantes da comunidade.



Ela ocorre, por exemplo, quando a vítima é culpabilizada pelo crime sofrido, recebe comentários ofensivos, é submetida a perguntas invasivas, perde vínculos sociais ou passa a ser evitada e estigmatizada pelas pessoas próximas.

A **estigmatização** consiste na atribuição de uma marca social negativa à pessoa. Em vez de receber acolhimento e apoio, a vítima passa a ser julgada, rejeitada ou responsabilizada por aquilo que sofreu, agravando as consequências da vitimização primária.

✓ Vitimização quaternária

Parte da doutrina identifica, ainda, a chamada **vitimização quaternária**. Trata-se de classificação mais recente e menos consolidada, geralmente relacionada ao medo intenso de se tornar vítima de um crime ou de voltar a ser vitimado.

Esse temor pode ser produzido ou ampliado pela exposição constante a notícias, imagens e narrativas sobre a criminalidade, criando uma percepção de insegurança que nem sempre corresponde ao risco concreto enfrentado pelo indivíduo.

Assim, mesmo sem sofrer diretamente determinado delito, a pessoa pode modificar profundamente seus hábitos, deixar de frequentar certos lugares, restringir sua convivência social ou permanecer em constante estado de apreensão. A influência dos meios de comunicação e das redes sociais pode contribuir para a intensificação desse sentimento coletivo de insegurança.

É importante observar que as modalidades de vitimização podem se acumular. Uma pessoa pode sofrer os danos diretamente causados pelo crime, enfrentar um atendimento institucional inadequado e, posteriormente, ser rejeitada ou culpabilizada pelo próprio grupo social.

Neste momento, contudo, não aprofundaremos as classificações, as teorias e os demais conceitos relacionados à vítima. Em capítulo específico, estudaremos detalhadamente a **Vitimologia**, os processos de vitimização e as principais classificações desenvolvidas pela doutrina.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) À luz dos estudos criminológicos modernos, assinale a opção correta com relação ao papel da vítima e a sua importância na persecução penal.

- A) A vítima não possui capacidade de influir na gênese do crime.
- B) No processo penal, a participação da vítima é exclusivamente periférica, sendo o réu a figura central em destaque.



- C) No direito penal hodierno prevalece a tríade criminológica: delito, delinquente, pena.
- D) A atitude da vítima de colocar a si mesma em risco, em regra, é causa de exclusão do tipo penal.
- E) A participação da vítima em determinados crimes é indispensável para a configuração da figura típica.

Comentário:

Essa questão demanda que nós compreendamos a importância que a vítima passou a ocupar dentro da criminologia moderna.

A alternativa A está **incorreta**. A vítima pode, sim, exercer influência na dinâmica e até na gênese de determinados delitos, sendo justamente essa interação entre vítima e autor um dos pontos estudados pela **vitimologia**.

A alternativa B também está **incorreta**. A criminologia moderna resgatou a importância da vítima, que durante muito tempo permaneceu em segundo plano no sistema penal. Portanto, não podemos afirmar que sua participação seja exclusivamente periférica. Sendo, inclusive, um dos objetos de estudo da nossa ciência.

A alternativa C está **incorreta**. Atualmente, a criminologia não trabalha apenas com a antiga tríade delito, delinquente e pena. Seus quatro objetos clássicos são **crime, criminoso, vítima e controle social**.

A alternativa D também está **incorreta**. O fato de a própria vítima colocar-se em uma situação de risco não gera, como regra, a exclusão da tipicidade da conduta praticada pelo agente.

Por fim, a alternativa E está **correta** e corresponde ao nosso gabarito. Em determinados delitos, a própria atuação da vítima integra a dinâmica necessária para a configuração do tipo penal. É justamente por isso que a criminologia moderna não enxerga mais a vítima como mera figura passiva do fenômeno criminal.

Gabarito: E

CONTROLE SOCIAL

O controle social constitui o quarto objeto de estudo da Criminologia. Toda sociedade necessita de mecanismos capazes de orientar o comportamento de seus integrantes, preservar a convivência coletiva e assegurar determinado grau de estabilidade nas relações sociais.

Desde os primeiros anos de vida, o indivíduo passa a ter contato com regras, valores, expectativas e padrões de conduta. Aprende, por exemplo, que deve respeitar a integridade e o patrimônio alheios, cumprir compromissos, observar determinadas formas de convivência e evitar comportamentos considerados



prejudiciais à coletividade. Esse processo ocorre tanto por meio das relações estabelecidas no ambiente familiar e comunitário quanto pela atuação de instituições estatais.

O controle social busca, portanto, promover a adequação dos indivíduos aos modelos de comportamento predominantes em determinada sociedade. Para Paulo Sumariva, ele corresponde ao:

“conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais que pretendem promover a submissão dos indivíduos aos modelos e normas de convivência social”.

As **sanções sociais** são as consequências impostas ou experimentadas pelo indivíduo quando seu comportamento contraria as expectativas existentes no grupo social. Elas podem assumir caráter informal, como a censura familiar, a reprovação social e o afastamento de determinado grupo, ou formal, como a aplicação de uma pena pelo Estado.

A sociedade dispõe de dois sistemas de controle social, os quais coexistem e atuam de maneira articulada: o controle social informal e o controle social formal.

✓ Controle social informal

O controle social informal é exercido pelas instituições, pelos grupos e pelas relações que integram a própria sociedade civil. Sua atuação ocorre sem a necessidade de um procedimento estatal previamente estabelecido e, normalmente, apresenta finalidade preventiva, educativa e socializadora.

A **socialização** é o processo pelo qual o indivíduo aprende e internaliza os valores, as regras e os comportamentos considerados adequados no ambiente em que vive. Em outras palavras, não basta que uma norma exista externamente: por meio da convivência social, espera-se que a pessoa passe a reconhecê-la como parâmetro para sua própria conduta.

São exemplos tradicionais de agentes informais de controle social a família, a escola, as instituições religiosas, o ambiente profissional, os círculos de amizade, a vizinhança, os clubes de serviço, a opinião pública e os meios de comunicação.

Esses agentes exercem influência sobre a formação do caráter, da personalidade e das referências morais do indivíduo. A família, por exemplo, costuma representar o primeiro espaço de aprendizado das regras de convivência. Posteriormente, a escola amplia esse processo, ensinando não apenas conteúdos acadêmicos, mas também disciplina, respeito, responsabilidade e convivência com pessoas diferentes.

O controle informal não depende, em regra, da imposição de uma sanção jurídica. Ele opera por mecanismos cotidianos, como a aprovação, a desaprovação, o reconhecimento, a crítica, a vergonha, a perda de confiança ou o afastamento do grupo.

Imagine, por exemplo, uma criança que tenta se apropriar de um objeto pertencente a um colega. A família e a escola podem explicar que aquela conduta é inadequada, exigir a devolução do bem e demonstrar a importância de respeitar o patrimônio alheio. Nesse caso, atua o controle social informal, com finalidade predominantemente educativa e preventiva.



Sua relevância decorre justamente do fato de que esses agentes acompanham o indivíduo desde as fases iniciais de sua formação. Quanto mais sólidos forem os vínculos familiares, escolares e comunitários, maior poderá ser a assimilação dos valores necessários à convivência social.

A doutrina destaca que o controle informal desenvolve um processo de educação e inserção do indivíduo no contexto social que se prolonga ao longo de sua existência. Família, escola, profissão, opinião pública e instituições religiosas aparecem entre seus principais instrumentos.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

O controle social informal, exercido por instituições como família e escola, atua de modo complementar ao controle social formal, desempenhado, especialmente, pelo sistema penal.

Comentário:

Essa questão demanda que nós diferenciemos o controle social formal do informal. Então vamos lá.

O item está correto. O controle social informal é exercido por instituições como família, escola, igreja, grupos sociais e comunidade, atuando principalmente de maneira preventiva e educativa. Já o controle social formal é desempenhado pelo Estado, especialmente por meio da polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema penitenciário.

Perceba que ambos atuam de maneira complementar: enquanto o controle informal busca orientar o comportamento antes mesmo da ocorrência do delito, o controle formal entra em cena por meio dos mecanismos institucionalizados de prevenção e repressão à criminalidade.

Gabarito: certo

✓ **Controle social formal**

O controle social formal é exercido por órgãos e instituições oficialmente constituídos pelo Estado. Diferentemente do controle informal, sua atuação é disciplinada por normas jurídicas e pode envolver o emprego legítimo de medidas coercitivas, isto é, providências impostas independentemente da concordância da pessoa atingida.



São exemplos de agentes formais a Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Administração Penitenciária. Parte da doutrina também inclui as Forças Armadas, especialmente quando atuam em funções relacionadas à preservação da ordem e à segurança institucional.

Esse controle apresenta caráter mais rigoroso e pode resultar na investigação, no processo, na condenação e na execução de sanções juridicamente previstas. Entre essas sanções, encontram-se a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos, a multa e as medidas de segurança.

Costuma-se afirmar, de maneira didática, que o controle formal representa a última trincheira do Estado, entrando em cena quando os mecanismos informais não conseguem impedir a prática de comportamentos criminosos. A doutrina registra que, diante da insuficiência dos controles informais, o controle formal passa a atuar mediante a ameaça ou a imposição coercitiva de uma sanção.

A expressão latina *ultima ratio* significa “última razão” ou “último recurso”. Tecnicamente, ela é especialmente utilizada para indicar que a intervenção penal deve ser reservada às situações em que outros mecanismos menos gravosos se mostrarem insuficientes para a proteção dos bens jurídicos relevantes.

Isso não significa que os controles formal e informal funcionem de maneira totalmente separada ou sucessiva. Na realidade, ambos convivem e podem atuar simultaneamente. A prevenção realizada pela família, pela escola e pela comunidade não desaparece quando o Estado intervém, da mesma forma que a existência do sistema de justiça criminal não elimina a importância dos mecanismos informais.

Retomemos o exemplo anterior. Caso os processos familiares, escolares e comunitários não sejam suficientes e, posteriormente, o indivíduo pratique um roubo, poderá ocorrer a atuação do controle formal: a Polícia realizará a investigação; o Ministério Público, presentes os requisitos legais, oferecerá a denúncia; o Poder Judiciário processará e julgará o acusado; e, em caso de condenação, a Administração Penitenciária poderá participar da execução da pena.

Controle Informal	Controle Formal
• Escolas • Família • Igreja • Vizinhança • Amigos • Opinião Pública • entre outros.	• É a <i>última ratio</i>, ou seja, é usado quando o controle informal falha. São exemplos: • Polícias • Ministério Público • Poder Judiciário • Administração Penitenciária

Instâncias ou seleções do controle social formal

Para fins didáticos e especialmente para a resolução de questões de concursos públicos, o controle social formal costuma ser dividido em três seleções ou instâncias: primeira seleção, segunda seleção e terceira seleção.



Os termos **primária**, **secundária** e **terciária** também podem aparecer nas questões como equivalentes, respectivamente, à primeira, à segunda e à terceira seleção. Essa classificação não deve ser confundida com a prevenção criminal primária, secundária e terciária, que será estudada em momento próprio.

✓ Primeira seleção ou primeira instância

A primeira seleção é representada pela **atuação policial**, especialmente pela Polícia Judiciária, no início da persecução penal.

A **persecução penal** é o conjunto de atividades estatais destinadas à **apuração da infração penal e à responsabilização de seu autor**. Nessa primeira fase, busca-se esclarecer a existência do crime, sua autoria, sua materialidade e as circunstâncias em que foi praticado.

A **materialidade** corresponde à comprovação de que a infração efetivamente ocorreu. Em um homicídio, por exemplo, a materialidade pode ser demonstrada pelo exame pericial e por outros elementos que comprovem a morte provocada pela conduta criminoso.

No modelo tradicionalmente cobrado em provas, a primeira seleção caracteriza-se pela atuação das Polícias Cíveis e da Polícia Federal no exercício das funções de polícia judiciária e investigação criminal. A partir do registro da ocorrência, da instauração da investigação, da coleta de elementos informativos e, quando cabível, do indiciamento, desenvolve-se a primeira filtragem exercida pelo sistema formal.

Em síntese: Primeira seleção: Polícia Judiciária — investigação da infração penal.

✓ Segunda seleção ou segunda instância

A segunda seleção caracteriza-se pela atuação do Ministério Público, especialmente por meio da análise dos elementos produzidos durante a investigação e do oferecimento da denúncia, quando presentes as condições legalmente exigidas.

A **denúncia** é a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público nas ações penais públicas. Por meio dela, o órgão formula a acusação perante o Poder Judiciário e requer que o acusado seja processado pela prática da infração penal narrada.

O Ministério Público pode, contudo, concluir que não existem elementos suficientes para a acusação e requerer o arquivamento da investigação, conforme o procedimento legalmente estabelecido. Isso demonstra que a seleção também envolve a decisão de permitir ou não o prosseguimento da persecução penal.

A doutrina associa a segunda seleção à atuação do Ministério Público, destacando principalmente a propositura da ação penal por meio da denúncia.

Em síntese: Segunda seleção: Ministério Público — formulação da acusação.

✓ Terceira seleção ou terceira instância

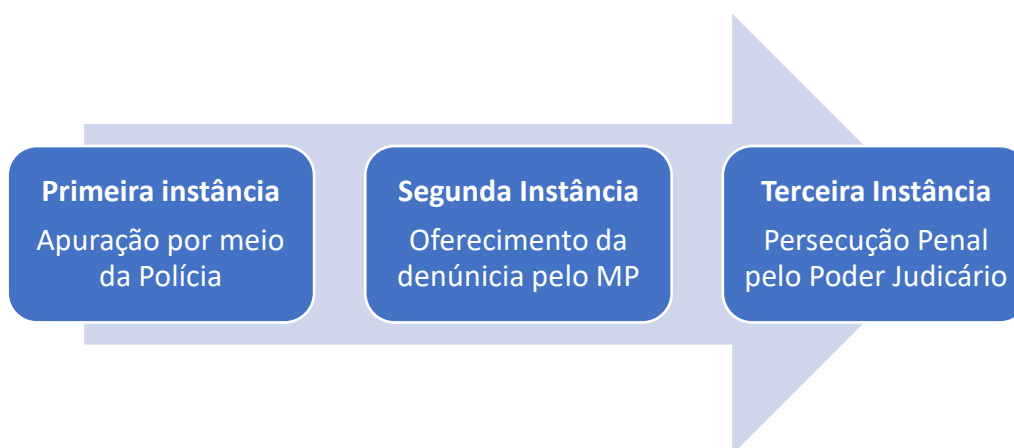
A terceira seleção caracteriza-se pela atuação do Poder Judiciário no processo criminal.



Após o recebimento da peça acusatória, desenvolve-se o processo judicial, no qual serão observados o contraditório, a ampla defesa e as demais garantias processuais. Ao final, o órgão jurisdicional decidirá se a acusação foi comprovada e se o acusado deverá ser absolvido ou condenado.

Essa terceira seleção pode culminar na sentença penal condenatória transitada em julgado. A expressão **trânsito em julgado** indica que a decisão se tornou definitiva, não sendo mais possível a interposição dos recursos ordinariamente cabíveis.

Assim, enquanto a Polícia investiga e o Ministério Público acusa, compete ao Poder Judiciário processar e julgar. A classificação doutrinária tradicional identifica a terceira seleção com o processo judicial e com a decisão jurisdicional definitiva.



FIQUE ATENTO!



Atenção para as divergências cobradas em prova

A classificação mais tradicional apresenta a Polícia como primeira seleção, o Ministério Público como segunda seleção e o Poder Judiciário como terceira seleção.

Entretanto, algumas bancas e determinados materiais doutrinários adotam uma concepção mais ampla, incluindo as Forças Armadas e a Administração Penitenciária entre os agentes do controle social formal. Em algumas questões, tais instituições aparecem associadas à terceira seleção, especialmente porque a Administração Penitenciária atua após a condenação, durante a execução da pena.

É necessário distinguir duas afirmações:

A primeira, amplamente aceita, é que a Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Administração Penitenciária integram o controle social formal. A inclusão das Forças Armadas também é admitida por parte da doutrina e já apareceu em questões de concursos.



A segunda, mais específica e sujeita a variações doutrinárias, consiste em incluir a Administração Penitenciária e as Forças Armadas dentro da terceira seleção. Por isso, a redação da questão deve ser observada com atenção. Quando a banca seguir a divisão clássica, a terceira seleção corresponderá ao Poder Judiciário. Quando adotar uma classificação ampliada, poderá acrescentar outras instituições formais.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) No que diz respeito ao controle social, objeto de estudo da criminologia, julgue os itens seguintes.

I. O controle social informal é exercido pela sociedade civil, mediante a difusão de regras sociais que são internalizadas na sociedade, para promover a educação do indivíduo no contexto social.

II. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal, por exemplo, a polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário, e tal controle se subdivide em três seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção.

III. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal, no qual podem ocorrer a condenação do autor pelo fato criminoso e a aplicação da respectiva pena cabível.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item II está certo.
- B) Apenas o item III está certo.
- C) Apenas os itens I e II estão certos.
- D) Apenas os itens I e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

Comentário:

Senhores, então vamos lá. Vamos analisar item por item.

I - Ele nos diz que o controle informal é exercido pela sociedade civil. E é exatamente isso. **O controle informal é aquele exercido, por exemplo, pelas escolas, famílias, vizinhança e assim por diante**, trazendo regras sociais que realmente são internalizadas por aquela



sociedade. Tudo isso com o objetivo de promover a educação do indivíduo naquele contexto social. Portanto, a alternativa está **corretíssima**.

II - A alternativa nos diz que vários órgãos são responsáveis pelo **controle formal**. E é isso mesmo. Eles são divididos em três instâncias, também chamadas de três seleções. Nós temos **a primeira, que seria a polícia**, responsável pela investigação; **a segunda, o Ministério Público**, que é responsável pelo oferecimento da ação penal; **e a terceira, que é o Poder Judiciário**, sendo este responsável pela persecução penal.

Assim, o item está **correto** ao afirmar que a polícia seria a primeira seleção, logo, responsável pela parte investigativa.

III - Ela nos diz que a segunda seleção corresponde ao andamento do processo judicial. E, conforme nós vimos no item anterior, isso está **errado**, uma vez que **o processo judicial está na terceira seleção**, ou terceira instância, sendo que, na segunda seleção, nós encontramos, na verdade, o Ministério Público.

Gabarito: C



Vamos fazer uma observação que já foi objeto de cobrança de prova, ok?

Atualmente, temos como objetos de estudo da Criminologia o **delito, o delinquente a vítima e o controle social**. Porém isso é uma construção da criminologia moderna, ou seja, da fase científica. No entanto, noutros tempos, na época da Escola Clássica, a criminologia se preocupava apenas com dois objetos, quais sejam:

- o delito
- o delinquente



Prevenção ao Crime

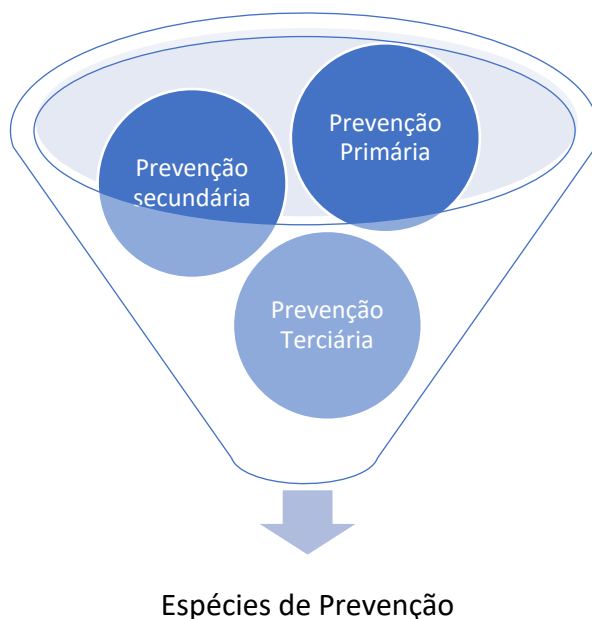
Prevenção primária, secundária e terciária

Trata-se de um crime com bastante incidência em concursos públicos e que é facilmente associado ao controle social do crime, por esse motivo, encontra-se como subtópico do nosso objeto de estudo.

A prevenção da criminalidade constitui uma das principais finalidades práticas da Criminologia. Depois de estudar as causas, as circunstâncias e as consequências do fenômeno criminal, busca-se utilizar esse conhecimento para evitar a ocorrência de novos delitos ou reduzir seus efeitos sobre a sociedade.

Prevenir o crime, portanto, não significa apenas aumentar o policiamento ou aplicar penas mais severas. A prevenção pode ocorrer antes mesmo que o delito seja praticado, por meio de políticas sociais; pode concentrar-se em determinados grupos ou locais mais expostos à criminalidade; ou pode atuar sobre aquele que já praticou uma infração, procurando impedir sua reincidência.

Sob essa perspectiva, a doutrina tradicional divide a prevenção criminal em **primária, secundária e terciária**.



✓ Prevenção primária

A **prevenção primária** atua sobre as causas mais profundas da criminalidade, procurando melhorar as condições gerais de vida da população antes que o crime efetivamente ocorra.

É uma prevenção dirigida, em regra, à coletividade como um todo e relacionada à efetivação de direitos e políticas sociais, como educação, saúde, moradia, emprego, lazer, saneamento, assistência social e melhoria do ambiente urbano.



Sua característica principal é atuar **antes do surgimento concreto do problema criminal**, buscando reduzir fatores sociais e ambientais capazes de favorecer a criminalidade.

Como trabalha sobre questões estruturais, seus resultados normalmente aparecem a médio ou longo prazo. Por essa razão, é considerada uma forma de prevenção ampla e duradoura. A literatura criminológica identifica a prevenção primária como aquela voltada à população em geral e às condições estruturais relacionadas ao delito.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: o Estado identifica elevados índices de evasão escolar, desemprego juvenil e ausência de equipamentos públicos em determinada região. Para enfrentar esses fatores, amplia escolas em tempo integral, programas de qualificação profissional, atividades esportivas e espaços públicos de convivência. Embora essas medidas não sejam diretamente repressivas, podem contribuir para reduzir fatores associados à criminalidade.

✓ Prevenção secundária

A **prevenção secundária** apresenta atuação mais seletiva. Em vez de dirigir suas medidas indistintamente a toda a população, **concentra-se em grupos, pessoas, situações ou locais** nos quais existe maior risco de ocorrência de delitos.

Nesse estágio, já foram identificadas circunstâncias concretas de maior vulnerabilidade ou incidência criminal, razão pela qual as medidas preventivas procuram atuar especificamente sobre elas.

A prevenção secundária pode envolver ações policiais, iluminação de áreas com elevada incidência criminal, instalação de câmeras de vigilância, reorganização de espaços urbanos, programas direcionados a jovens expostos a fatores de risco e intensificação da fiscalização em determinados locais.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: após a análise dos registros policiais, verifica-se que grande número de roubos ocorre em determinado terminal rodoviário entre 20h e 23h. O poder público melhora a iluminação, instala câmeras e direciona o policiamento para os horários e locais de maior incidência.

Nesse caso, não se trata de uma política geral dirigida a toda a sociedade. A intervenção concentra-se em um problema criminal já identificado.



✓ Prevenção terciária

A **prevenção terciária** ocorre depois da prática do delito e dirige sua atenção principalmente à pessoa que já ingressou no sistema de justiça criminal.

Seu objetivo fundamental é **evitar a reincidência**, isto é, impedir que o indivíduo volte a praticar crimes.

Nesse momento, ganham importância as medidas relacionadas à ressocialização, educação, profissionalização, tratamento, assistência e preparação do condenado para seu retorno à sociedade. A doutrina criminológica associa tradicionalmente a prevenção terciária à reinserção social e à redução da reincidência.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: durante o cumprimento da pena, um condenado participa de programas educacionais e profissionalizantes e, posteriormente, recebe auxílio para ingressar no mercado de trabalho. Essas medidas procuram diminuir as possibilidades de reincidência após seu retorno ao convívio social.

Em resumo:

Prevenção Primária

- Atua antes do problema criminal - sociedade em geral. Atua em médio e longo prazo.

Prevenção Secundária

- Atua diante de situações de risco - grupos e locais específicos. Atua em curto e médio prazo.

Prevenção Terciária

- Atua após o cometimento de crimes - autor da infração e prevenção da reincidência. Tem atuação tardia.



HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Destina-se a setores da sociedade que podem vir a padecer do problema criminal e não ao indivíduo, manifestando-se a curto e médio prazo de maneira seletiva, ligando-se à ação policial, programas de apoio, controle da comunicação etc.

É correto afirmar que o enunciado refere-se à prevenção

- A) primária.
- B) primária e secundária.
- C) terciária.
- D) secundária.
- E) secundária e terciária.

Comentário:

Conforme visto, a previsão secundária é aquela que atua em grupos específicos da sociedade. Uma observação importante é que ela atua em curto e médio prazo em setores que podem sofrer com a criminalidade.

Gabarito: D

Prevenção geral e prevenção especial

Existe outra classificação importante que não deve ser confundida com a anterior. Ela está relacionada especialmente às **finalidades preventivas atribuídas à pena**.

Nesse caso, a prevenção é dividida inicialmente em **geral** e **especial**.

A diferença fundamental está no destinatário:

Prevenção geral	• Dirige-se à sociedade como um todo
Prevenção Especial	• Dirige-se ao próprio criminoso



Cada uma delas pode assumir uma dimensão **positiva** ou **negativa**.

✓ **Prevenção geral negativa – prevenção por intimidação**

A **prevenção geral negativa** tem como destinatária a sociedade e procura evitar novos crimes por meio da **intimidação**.



A ideia é simples: ao tomar conhecimento de que determinada conduta é punida e de que aqueles que a praticam podem sofrer uma sanção, os demais integrantes da sociedade seriam desestimulados a delinquir.

Por isso, a prevenção geral negativa também é denominada **prevenção por intimidação**.

A pena aplicada a um criminoso funcionaria como uma advertência dirigida às demais pessoas:

“Se você praticar esse crime, também poderá sofrer essa consequência.”

A doutrina associa expressamente a prevenção geral negativa ao efeito intimidatório ou dissuasório da pena sobre a coletividade.



Exemplo: uma pessoa observa que indivíduos condenados pela prática de determinado delito recebem penas significativas e, diante da possibilidade de também ser punida, deixa de praticar aquela conduta.

✓ **Prevenção geral positiva**

A **prevenção geral positiva** também se dirige à sociedade, mas não pretende atuar principalmente pelo medo da punição.



Sua finalidade é **reforçar a confiança da coletividade na validade das normas e no funcionamento do ordenamento jurídico.**

Quando uma norma penal é efetivamente aplicada, transmite-se a mensagem de que aquele comportamento continua sendo considerado inadmissível e de que os valores protegidos pelo Direito permanecem relevantes.

Enquanto a prevenção geral negativa procura dizer: **“Não pratique o crime porque você poderá ser punido.”**

A prevenção geral positiva transmite essencialmente outra mensagem: **“A norma continua válida e os valores protegidos por ela devem ser respeitados.”**

A prevenção geral positiva é, assim, relacionada à reafirmação da vigência da norma, à estabilização das expectativas sociais e ao fortalecimento da confiança no ordenamento jurídico.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: a punição de um grave caso de corrupção demonstra à sociedade que a apropriação ilícita de recursos públicos continua sendo reprovada pelo ordenamento e que a norma jurídica deve ser observada.

✓ **Prevenção especial negativa**

A **prevenção especial negativa** muda o destinatário da intervenção. Aqui, a preocupação não está diretamente na sociedade em geral, mas no **indivíduo que praticou o delito.**

Sua finalidade é impedir que esse criminoso volte a delinquir mediante sua **neutralização ou incapacitação.**

Nesse sentido, determinadas sanções retiram ou restringem a possibilidade concreta de o infrator praticar novos crimes durante certo período.

A doutrina sobre as teorias da pena caracteriza a prevenção especial negativa justamente pela neutralização do agente como forma de impedir novos delitos.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: um criminoso condenado a uma pena privativa de liberdade permanece recolhido ao estabelecimento prisional e, durante esse período, tem significativamente



reduzida sua capacidade de praticar determinados delitos contra pessoas situadas fora do estabelecimento.

✓ Prevenção especial positiva

A **prevenção especial positiva** também possui como destinatário o próprio infrator, mas procura evitar novos crimes por meio de sua **ressocialização, reeducação e reinserção social**.

Em vez de simplesmente neutralizar o criminoso, pretende-se oferecer condições para que ele retorne ao convívio social sem voltar a delinquir.

A prevenção especial positiva está, portanto, relacionada à **ideia de recuperação social do condenado**.

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: durante o cumprimento da pena, o condenado participa de atividades educacionais, cursos profissionalizantes e programas de trabalho destinados a facilitar sua reinserção no mercado profissional após a liberdade.

Observe que existe uma aproximação entre a **prevenção terciária** e a **prevenção especial positiva**, pois ambas podem envolver ressocialização e prevenção da reincidência. Contudo, as classificações não são idênticas: a prevenção terciária integra a divisão criminológica dos níveis de prevenção criminal, enquanto a prevenção especial positiva está inserida na classificação das finalidades preventivas da pena.

Vamos a um esqueminha para facilitar sua vida:



HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Direciona-se a atingir a consciência de todos, inculcando a necessidade de respeito aos valores mais importantes da comunidade e, por conseguinte, à ordem jurídica.

É correto afirmar que o enunciado refere-se à prevenção

- A) especial negativa.
- B) especial positiva.
- C) geral positiva ou integradora.
- D) geral negativa.
- E) por intimidação.

Comentário:

Como vimos, a **prevenção geral positiva** é dirigida à **sociedade como um todo** e busca reforçar a confiança e o respeito pelos valores protegidos pelo ordenamento jurídico.

Perceba que a questão afirma que a prevenção pretende “atingir a consciência de todos”, inculcando a necessidade de respeito aos valores da comunidade e à ordem jurídica. Não se fala em medo da pena, mas em **reafirmação da importância da norma e dos valores sociais**.

Gabarito: C



Funções e Finalidades da Criminologia

A Criminologia não se limita à descrição abstrata do crime. Como ciência empírica e interdisciplinar, busca produzir conhecimentos capazes de explicar o fenômeno criminal e de contribuir para a elaboração de respostas sociais mais adequadas, humanas e eficazes.

ESCLARECENDO!



Embora os conceitos de finalidade e função estejam diretamente relacionados, eles não são rigorosamente idênticos. A **finalidade** indica os objetivos que a Criminologia pretende alcançar. As **funções**, por sua vez, correspondem às atividades desempenhadas para a concretização desses objetivos.

De maneira geral, a Criminologia tem como finalidade compreender e prevenir o delito, analisar a pessoa do delinquente, examinar os processos de vitimização e avaliar os diferentes mecanismos de controle social e modelos de resposta à criminalidade.

Nesse sentido, busca reunir um núcleo de conhecimentos constatados, verificados e tão seguros quanto possível sobre seus quatro objetos de estudo: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



A expressão “tão seguros quanto possível” é importante porque a Criminologia estuda fenômenos humanos e sociais, os quais podem variar conforme o tempo, o espaço e as características culturais, econômicas e políticas de cada sociedade. Por isso, suas conclusões não devem ser tratadas como verdades absolutas e imutáveis, mas como resultados científicos construídos a partir da observação da realidade.

A doutrina moderna costuma afirmar que a função essencial da Criminologia **consiste em informar a sociedade e os poderes públicos sobre o crime, o criminoso, a vítima e os mecanismos de controle social**. Essa informação deve ser produzida de forma científica, permitindo a formulação de um diagnóstico qualificado sobre a criminalidade existente em determinado contexto.

Diagnóstico criminológico da realidade social

Uma das principais contribuições da Criminologia consiste na elaboração de um diagnóstico da conjuntura criminal.



O **diagnóstico criminológico** corresponde à análise fundamentada das características da criminalidade em determinada sociedade, período e espaço geográfico. Procura-se identificar quais crimes ocorrem, com que frequência, em quais locais, contra quais grupos, por quais razões e com quais consequências.

Não seria adequado, por exemplo, examinar a criminalidade de uma grande metrópole brasileira utilizando exclusivamente conclusões produzidas a partir de uma pequena comunidade localizada em outro país e em período histórico diferente. Embora possam existir elementos comuns, cada realidade apresenta fatores sociais, econômicos, culturais e institucionais próprios.

A **Criminologia ganha importância justamente porque possui instrumentos para examinar os fatores predominantes em determinado tempo e espaço sociocultural**. Seus estudos devem considerar as particularidades da sociedade analisada, evitando explicações genéricas ou soluções formuladas sem conhecimento da realidade concreta.

EXEMPLIFICANDO



Imagine que determinada região registre um aumento expressivo de roubos. Antes da adoção de uma política pública, a investigação criminológica pode examinar os locais e horários de maior incidência, o perfil das vítimas, as formas de execução, a atuação do sistema de segurança, as condições urbanísticas e outros elementos relacionados ao fenômeno. Somente a partir desse diagnóstico será possível propor medidas adequadas.

A Criminologia desempenha, portanto, duas funções principais e complementares: **a função científica e a função política**.

✓ **Função científica**

A função científica da Criminologia consiste em investigar e compreender empiricamente o delito, o delinquente, a vítima e os mecanismos de controle social.

O termo **empírico** significa baseado na observação da realidade. Isso quer dizer que o conhecimento criminológico não deve ser construído apenas por meio de suposições, intuições, preconceitos ou opiniões pessoais. Suas conclusões precisam estar apoiadas em dados, pesquisas e métodos cientificamente adequados.

- veremos melhor ao estudarmos a metodologia da criminologia.

Para o desenvolvimento de suas investigações, a Criminologia pode utilizar diferentes técnicas, **como pesquisas de campo, entrevistas, análise de documentos, observação de comportamentos, estudos de caso, levantamento de dados oficiais e análises estatísticas**.



Por meio desses instrumentos, procura identificar padrões de criminalidade, fatores de risco e de proteção, circunstâncias relacionadas à prática delitiva, consequências do crime para a vítima e para a sociedade, além da forma de atuação das instituições responsáveis pelo controle social.

A função científica também se manifesta no caráter interdisciplinar da Criminologia. Como o fenômeno criminal apresenta múltiplas dimensões, sua compreensão depende dos conhecimentos produzidos por diferentes áreas, como Sociologia, Psicologia, Antropologia, Medicina, Biologia, Estatística e Direito.



A Sociologia pode auxiliar na análise das relações entre criminalidade, desigualdade e organização social. A Psicologia pode contribuir para o estudo do comportamento, da personalidade e dos processos de tomada de decisão. A Estatística permite identificar tendências, frequências e padrões. O Direito, por sua vez, fornece os conceitos normativos indispensáveis à compreensão das infrações e do funcionamento do sistema de justiça criminal.

A reunião dessas diferentes perspectivas permite construir um conhecimento mais amplo e rigoroso sobre o fenômeno criminal.

Além de compreender as causas, as características e as consequências da criminalidade, **a função científica também avalia a eficácia das medidas adotadas para enfrentá-la**. Não basta implementar determinada política de segurança ou programa de reinserção social. É necessário examinar se a medida efetivamente produziu os resultados pretendidos.

Uma política pode parecer eficiente em um primeiro momento, mas revelar, após análise científica, que apenas deslocou a criminalidade para outra região. Da mesma forma, determinada forma de punição pode apresentar elevado rigor e, ainda assim, não contribuir para a redução da reincidência.

FICA A DICA



A Criminologia procura verificar essas questões por meio de dados concretos, distanciando-se de respostas fundamentadas exclusivamente no senso comum ou em reações emocionais.



✓ Função política

A função política da Criminologia consiste na aplicação prática do conhecimento científico produzido sobre o fenômeno criminal.

A palavra **política**, nesse contexto, não deve ser compreendida como atuação político-partidária. Trata-se da utilização do saber criminológico para orientar decisões públicas, legislações, estratégias de prevenção, programas de intervenção e modelos de resposta à criminalidade – **ou seja, a elaboração de políticas públicas.**

A Criminologia informa a sociedade e os poderes constituídos sobre as características do delito, do delinquente, da vítima e dos mecanismos de controle social. A partir dessas informações, **pode contribuir para a elaboração de políticas públicas mais adequadas à realidade.**

A função política estende o conhecimento criminológico para além do ambiente acadêmico. As conclusões obtidas por meio de pesquisas podem fundamentar reformas legislativas, programas de prevenção, estratégias de policiamento, medidas de proteção às vítimas, projetos de reinserção social e alterações no funcionamento das instituições do sistema de justiça criminal.

EXEMPLIFICANDO



Uma pesquisa que identifique elevada ocorrência de violência em determinados ambientes escolares, por exemplo, pode subsidiar programas de mediação de conflitos, acompanhamento familiar, assistência psicológica e melhoria da segurança. Da mesma forma, estudos sobre a vitimização secundária podem orientar mudanças no atendimento prestado por delegacias, hospitais, Ministério Público e Poder Judiciário.

A função política também permite avaliar criticamente os modelos de resposta ao crime. **Valorar**, nesse contexto, significa examinar a legitimidade, a adequação e a eficácia das diferentes formas de intervenção.

A Criminologia pode analisar, por exemplo, se determinada resposta predominantemente punitiva reduz a criminalidade, se um programa de justiça restaurativa atende adequadamente às vítimas, se uma política penitenciária favorece a reinserção social ou se determinada atuação estatal produz efeitos discriminatórios e seletivos.

Seu objetivo não é apenas propor respostas mais rigorosas, mas identificar aquelas que sejam efetivamente capazes de prevenir delitos, proteger vítimas, reduzir danos e promover uma intervenção legítima sobre a pessoa do infrator.



✓ Principais finalidades práticas

A partir de suas funções científica e política, podem ser identificadas algumas finalidades práticas da Criminologia.

- **Compreensão do delito**

A Criminologia procura compreender o crime como fenômeno humano, social e comunitário. Não se limita à sua definição jurídica, mas examina as condições em que ocorre, sua distribuição, suas causas, seus efeitos e a reação social produzida.

Essa compreensão permite superar explicações simplistas, segundo as quais todo crime teria uma causa única ou todos os criminosos apresentariam as mesmas características.

- **Prevenção da criminalidade**

Outra finalidade essencial consiste na prevenção do delito.

Prevenir significa atuar antes da ocorrência do crime ou evitar que ele volte a acontecer. Para isso, é necessário conhecer os fatores associados ao fenômeno criminal e desenvolver medidas adequadas à realidade analisada.

A prevenção pode envolver diferentes áreas, como educação, urbanismo, assistência social, segurança pública, saúde, proteção à infância, redução de oportunidades criminosas e fortalecimento dos vínculos comunitários.

A Criminologia não se limita, portanto, à repressão posterior ao delito. Ela procura identificar os meios capazes de reduzir sua ocorrência e seus impactos sobre a sociedade.

- **Intervenção sobre o delinquente**

A Criminologia também busca orientar formas adequadas de intervenção sobre a pessoa do infrator.

FIQUE ATENTO!



Essa intervenção não deve ser compreendida apenas como imposição de castigo. Pode abranger programas de educação, trabalho, tratamento, acompanhamento psicológico, fortalecimento dos vínculos familiares e preparação para o retorno ao convívio social.

A finalidade é identificar medidas capazes de reduzir a reincidência e favorecer a reinserção social, respeitando a dignidade e os direitos fundamentais do indivíduo.



Não existe, contudo, uma fórmula única aplicável a todos os criminosos. A intervenção deve considerar as particularidades do caso, as características pessoais do agente, a natureza do delito praticado e os fatores relacionados ao seu comportamento.

- **Proteção e assistência à vítima**

A vítima também ocupa posição relevante nas finalidades da Criminologia.

O conhecimento criminológico pode contribuir para a criação de mecanismos de acolhimento, proteção, reparação e assistência, além de orientar medidas destinadas a evitar novas formas de vitimização.

Isso inclui a melhoria do atendimento institucional, a redução de procedimentos constrangedores, a oferta de apoio psicológico e social e o desenvolvimento de políticas voltadas à reparação dos danos sofridos.

- **Avaliação dos modelos de resposta ao crime**

A Criminologia procura examinar os diferentes modelos de resposta à criminalidade, verificando seus resultados concretos.

Essas respostas podem assumir caráter penal, policial, penitenciário, social, educacional, terapêutico ou restaurativo. Cada modelo deve ser avaliado de acordo com sua capacidade de prevenir crimes, proteger bens jurídicos, atender às vítimas, respeitar direitos fundamentais e reduzir a reincidência.

A simples adoção de uma medida não comprova sua eficácia. É necessário acompanhá-la, analisar seus resultados e, quando necessário, reformulá-la.

ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA CRIMINAL E DA POLÍTICA SOCIAL

A doutrina também atribui à Criminologia a função de orientar a política criminal e a política social.

A **política criminal** corresponde ao conjunto de estratégias e decisões adotadas pelo Estado para prevenir e responder ao fenômeno criminal. Ela envolve escolhas legislativas, administrativas, policiais, judiciais e penitenciárias.

Com base no conhecimento criminológico, a política criminal pode estabelecer quais comportamentos exigem intervenção estatal, quais medidas preventivas devem ser priorizadas e quais formas de resposta apresentam maior possibilidade de alcançar resultados positivos.

A Criminologia pode demonstrar, por exemplo, que determinado problema não será solucionado apenas com o aumento das penas, exigindo também ações preventivas, sociais e institucionais.

A **política social**, por sua vez, atua sobre problemas mais amplos da sociedade, nem sempre definidos como crimes, mas que podem favorecer situações de vulnerabilidade ou contribuir indiretamente para o desenvolvimento da criminalidade.

Medidas voltadas à educação, ao emprego, à saúde, à habitação, ao lazer e à inclusão social podem produzir efeitos preventivos, ainda que não sejam diretamente destinadas à repressão de delitos.



A política criminal apresenta uma relação mais direta com o crime e com os mecanismos de controle formal. A política social atua de maneira mais ampla e indireta, buscando melhorar as condições de convivência e reduzir fatores sociais relacionados à violência e à exclusão.

A Criminologia pode orientar ambas, oferecendo informações sobre os problemas existentes, os grupos atingidos, os fatores envolvidos e os resultados das medidas anteriormente adotadas.

LIMITES DA ATUAÇÃO CRIMINOLÓGICA

Apesar de sua relevância, é necessário compreender os limites da Criminologia.

Não cabe a ela definir quais condutas constituem infrações penais ou estabelecer as respectivas sanções. Essa tarefa pertence ao Direito Penal e, em última análise, ao legislador, respeitados os princípios e as garantias constitucionais.

Também não compete à Criminologia disciplinar os procedimentos de investigação, acusação, defesa e julgamento. Essa matéria pertence principalmente ao Direito Processual Penal.

O Direito Penal define os crimes e as penas. O Direito Processual Penal estabelece o caminho jurídico para a apuração da infração e a aplicação da lei. A Criminologia, por sua vez, investiga o fenômeno criminal, procura explicá-lo e fornece conhecimentos para a prevenção e para o aperfeiçoamento das respostas sociais.

A Criminologia também não pune o transgressor, não declara sua culpa e não aplica sanções. Essas atividades são exercidas pelos órgãos integrantes do sistema de justiça criminal, dentro das competências previstas no ordenamento jurídico.

Sua principal contribuição reside na reunião, sistematização e análise crítica de conhecimentos constatados e verificados sobre o delito, o delinquente, a vítima e o controle social.

Isso não reduz sua importância. Ao contrário, demonstra que a Criminologia ocupa posição fundamental na integração entre conhecimento científico e atuação prática. Sem um diagnóstico adequado, as políticas públicas podem ser construídas com base em percepções equivocadas, preconceitos ou respostas meramente simbólicas.



Métodos da Criminologia

A consolidação da Criminologia como ciência está diretamente relacionada à adoção de métodos próprios de investigação da realidade criminal.

FICA A DICA



Foi especialmente com a **Escola Positivista** que a Criminologia ingressou em sua fase científica, afastando-se de uma análise predominantemente abstrata e passando a estudar o crime, o criminoso e os demais elementos relacionados ao fenômeno criminal a partir da observação concreta dos fatos.

Os positivistas difundiram a utilização do **método empírico**, baseado na experiência e na observação da realidade, associado ao **método indutivo**, por meio do qual se parte da análise de situações particulares para a formulação de conclusões mais gerais.

Essa característica diferencia profundamente a Criminologia do raciocínio **predominantemente normativo utilizado pelo Direito**. Enquanto o jurista frequentemente parte da norma jurídica para aplicá-la a determinado caso concreto, **o criminólogo observa a realidade, coleta informações, identifica padrões e, somente depois, formula conclusões**.

ESCLARECENDO!



De maneira bastante simples, podemos afirmar:

A Criminologia observa primeiro e conclui depois.

É exatamente por essa razão que afirmamos que a Criminologia é uma ciência **empírica e indutiva**.

Método empírico

O método empírico é aquele fundamentado na **observação da realidade**.



A palavra **empírico** deriva da ideia de experiência. Isso significa que o conhecimento criminológico deve ser construído a partir de fatos concretamente observáveis e não apenas por meio de especulações, opiniões pessoais ou construções puramente abstratas.

EXEMPLIFICANDO



Imagine, por exemplo, que determinada região tenha apresentado aumento significativo no número de roubos durante a noite. A Criminologia não deve partir simplesmente de uma hipótese previamente aceita acerca da causa desse crescimento. O pesquisador poderá analisar horários, locais, características das vítimas, formas de execução do delito, iluminação pública, circulação de pessoas, presença policial, perfil dos autores e diversas outras variáveis.

Somente depois da análise dos dados será possível formular hipóteses mais consistentes sobre as circunstâncias relacionadas ao fenômeno.

Nesse sentido, **pelo método empírico, verifica-se primeiro aquilo que ocorre na realidade para, posteriormente, construir o conhecimento científico.**

A investigação criminológica pode utilizar diferentes instrumentos para essa observação, como entrevistas, pesquisas de campo, questionários, estudos de caso, análise documental, levantamentos estatísticos e observação de determinados ambientes ou grupos sociais.



É importante compreender que a expressão **método empírico-experimental**, tradicionalmente utilizada pela doutrina criminológica, não significa que todo estudo criminológico dependa necessariamente da realização de experimentos em sentido estrito. A ideia central é a utilização da experiência, da observação e da verificação dos fatos como fundamento da produção do conhecimento.

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE/Oficial Policial Militar – 2º Tenente/PM-DF/2026) A criminologia

- A) é uma ciência jurídica e autônoma que estabelece as punições adequadas para os crimes.
- B) adota o método empírico para a apreciação do fato delituoso, de modo que sua análise parte da regra jurídica para o fato.
- C) é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o fenômeno criminal em sua complexidade.
- D) estuda o delito e o comportamento desviante do delinquente, não comportando análise sobre a vítima do delito.
- E) tem autonomia científica, por isso não se relaciona com as outras áreas do conhecimento.

Comentário:

Vamos direto ver o nosso **gabarito**, que é a alternativa C de coração. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, pois estuda o fenômeno criminal a partir da observação da realidade e utiliza conhecimentos de diferentes áreas, como sociologia, psicologia, biologia, antropologia e estatística.

A alternativa A está **incorreta**. A criminologia não é uma ciência jurídica responsável por estabelecer crimes e penas. Essa função está relacionada ao Direito Penal.

A alternativa B também está **incorreta**. Embora a criminologia utilize o método empírico, ela não parte da regra jurídica para analisar o fato. Na verdade, ela parte da realidade concreta, da observação e da experiência. A lógica apresentada pela alternativa aproxima-se muito mais do método jurídico-dogmático.

A alternativa D está **incorreta** porque a vítima também é objeto de estudo da criminologia moderna. Lembrem-se dos quatro objetos: crime, criminoso, vítima e controle social.

E por derradeiro, a alternativa E está **errada**. A autonomia científica da criminologia não elimina sua relação com outras áreas do conhecimento. Pelo contrário, uma de suas principais características é justamente a interdisciplinaridade.

Gabarito: C

(UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) A criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Portanto, ela investiga o crime em seus aspectos

- A) biológicos, culturais e psicológicos.
- B) biológicos, jurídicos e socioculturais.



- C) jurídicos, psicológicos e sociais.
- D) psicológicos, biológicos e sociais.
- E) sociais, biopsicológicos e jurídicos.

Comentário:

Por ser uma ciência empírica e interdisciplinar, a criminologia investiga o crime considerando fatores psicológicos, biológicos e sociais, buscando compreender as múltiplas causas e circunstâncias relacionadas ao fenômeno criminal. Portanto, nosso gabarito é a alternativa D.

As alternativas B, C e E estão incorretas porque incluem o aspecto jurídico como uma das perspectivas centrais da investigação criminológica. A análise jurídico-normativa do delito é própria, principalmente, do Direito Penal.

Já a alternativa A está incorreta porque, embora fatores culturais possam ser analisados pela criminologia, a classificação tradicional cobrada pela questão considera os aspectos biológicos, psicológicos e sociais.

Gabarito: D

Método indutivo

O método indutivo está intimamente relacionado ao método empírico.

A **indução** corresponde ao raciocínio que parte da análise de casos particulares para alcançar uma conclusão de caráter mais geral.

Primeiro são observadas situações concretas. Depois, a partir das semelhanças, repetições e padrões identificados, procura-se construir uma explicação que possa auxiliar na compreensão de fenômenos semelhantes.

EXEMPLIFICANDO



Suponha que diversas pesquisas realizadas em regiões distintas identifiquem aumento de determinados crimes patrimoniais em locais com características semelhantes, como baixa circulação de pessoas, iluminação deficiente e ausência de vigilância. **A partir da repetição desses dados, pode-se formular uma conclusão mais ampla acerca da relação entre determinadas condições ambientais e as oportunidades para a prática delitiva.**

- O caminho percorrido é, portanto: **Casos particulares → observação de padrões → conclusão geral.**



Método empírico e método indutivo

Embora sejam apresentados conjuntamente, método empírico e método indutivo não são expressões sinônimas.

O método empírico diz respeito principalmente à **fonte do conhecimento**, que é a observação da realidade.

O método indutivo, por sua vez, refere-se ao **raciocínio utilizado para construir conclusões**, partindo dos casos particulares em direção a proposições mais gerais.

Método	Característica principal	Como funciona	Exemplo
Empírico	Baseia-se na experiência e na observação da realidade	Coleta e analisa dados concretos sobre determinado fenômeno criminal	Examinar estatísticas, locais, horários e circunstâncias dos roubos ocorridos em determinada cidade
Indutivo	Parte do particular para alcançar uma conclusão mais geral	Analisa diversos casos concretos, identifica padrões e formula conclusões	Após analisar vários roubos, concluir que determinadas condições ambientais favorecem sua ocorrência

Assim, podemos memorizar:

Empírico = observar a realidade.

Indutivo = partir dos casos concretos para uma conclusão geral.

MÉTODOS BIOLÓGICOS

Além de utilizar os métodos empírico e indutivo como fundamentos de investigação, a Criminologia pode recorrer a conhecimentos provenientes de diferentes áreas científicas.

Entre eles estão os chamados **métodos biológicos**, voltados ao estudo de aspectos orgânicos, fisiológicos e, em determinadas pesquisas, neurobiológicos relacionados ao comportamento humano.

Esses estudos podem envolver, por exemplo, determinadas condições neurológicas, transtornos mentais, funcionamento cerebral, fatores genéticos e outras características orgânicas que possam ser investigadas em relação ao comportamento.

MÉTODOS SOCIOLÓGICOS

A Criminologia também se utiliza amplamente de métodos e conhecimentos sociológicos.

A Sociologia permite examinar a criminalidade não apenas como comportamento individual, mas como fenômeno inserido em determinadas estruturas e relações sociais.



Por meio dessa perspectiva, podem ser analisados os valores predominantes em determinados grupos, as formas de organização comunitária, os vínculos sociais, os processos de marginalização, a reação social ao crime e os mecanismos de controle existentes na sociedade.

EXEMPLIFICANDO



Imagine, por exemplo, uma pessoa que retorna ao convívio social após cumprir pena privativa de liberdade.

Um grupo social pode recebê-la oferecendo oportunidade de trabalho, apoio familiar e condições para reconstrução de sua vida. Outro ambiente pode submetê-la a intensa rejeição e estigmatização, impedindo seu acesso ao mercado de trabalho e dificultando a formação de novos vínculos sociais.

A **estigmatização** consiste na atribuição de uma marca social negativa ao indivíduo, fazendo com que ele passe a ser permanentemente identificado por determinada característica ou comportamento anterior.

Essas diferentes reações sociais podem produzir consequências importantes sobre o processo de reinserção do indivíduo e, eventualmente, sobre as possibilidades de reincidência criminal.

A análise sociológica permite justamente compreender de que maneira os grupos sociais, as instituições e as estruturas existentes na sociedade podem favorecer, dificultar, prevenir ou reagir ao comportamento criminoso.

MÉTODO INDUTIVO x MÉTODO DEDUTIVO

Um dos pontos que merece especial atenção em concursos públicos é a diferença entre o **método indutivo**, característico da Criminologia positivista, e o **método dedutivo**, tradicionalmente associado à Escola Clássica.

Como vimos, o método indutivo parte da observação de situações particulares para posteriormente alcançar uma conclusão geral.

O método dedutivo realiza o percurso inverso.

Na **dedução**, parte-se de uma premissa geral, também chamada de premissa maior, e aplica-se essa ideia a situações particulares.

Observe:

Todos os seres humanos são mortais.

João é ser humano.



Logo, João é mortal.

Nesse exemplo, primeiro existe uma afirmação geral e, posteriormente, ela é aplicada ao caso particular.

O percurso é:

Premissa geral → aplicação ao caso concreto → conclusão particular.

No método indutivo ocorre o contrário:

Casos concretos → identificação de padrões → conclusão geral.

Essa diferença ajuda a compreender a ruptura provocada pela Escola Positivista.

A Escola Clássica desenvolvia seu pensamento predominantemente a partir de construções lógico-abstratas acerca do homem, do livre-arbítrio, do crime e da pena. A Escola Positivista passou a exigir a observação concreta do criminoso e do fenômeno criminal, buscando construir suas conclusões a partir da realidade estudada. **Não se preocupe, pois ainda iremos estudar muito bem as Escolas Clássica e Positivista.**

Por isso, no estudo criminológico, ganhou especial importância a investigação empírica da realidade.

MÉTODO INDUTIVO	MÉTODO DEDUTIVO
Parte do particular para o geral	Parte do geral para o particular
Primeiro observa os fatos concretos	Primeiro estabelece uma premissa geral
Identifica padrões entre diferentes casos	Aplica a premissa ao caso concreto
Está relacionado à investigação empírica	Está relacionado ao raciocínio lógico-abstrato
Característico da Escola Positivista	Tradicionalmente associado à Escola Clássica
Exemplo: analisar diversos crimes para posteriormente formular uma conclusão geral	Exemplo: partir de determinada concepção geral sobre o homem para explicar um comportamento específico



Para fins de prova, a associação fundamental é:

A Criminologia moderna caracteriza-se essencialmente pelo emprego **do método empírico e indutivo**.

O método **empírico** determina que o fenômeno criminal seja estudado mediante a observação da realidade. O método **indutivo** permite que, a partir da investigação de casos particulares, sejam identificados padrões e elaboradas conclusões mais gerais.

Em razão de seu caráter interdisciplinar, a Criminologia também se vale de conhecimentos e técnicas provenientes de outras áreas, especialmente dos campos biológico, psicológico e sociológico.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

O controle social informal, exercido por instituições como família e escola, atua de modo complementar ao controle social formal, desempenhado, especialmente, pelo sistema penal.

Comentário: Essa questão demanda que nós diferenciemos o controle social formal do informal. Então vamos lá.

O item está correto. O **controle social informal** é exercido por instituições como família, escola, igreja, grupos sociais e comunidade, atuando principalmente de maneira preventiva e educativa. Já o **controle social formal** é desempenhado pelo Estado, especialmente por meio da polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema penitenciário.

Perceba que ambos atuam de maneira complementar: enquanto o controle informal busca orientar o comportamento antes mesmo da ocorrência do delito, o controle formal entra em cena por meio dos mecanismos institucionalizados de prevenção e repressão à criminalidade.

Gabarito: certo

2. (FGV/Oficial Investigador de Polícia/PC-PI/2026 - ADPTADA) Sobre o conceito de criminologia, assinale certo ou errado:

A falta de definição de um objeto e método próprios da criminologia fragilizam o seu caráter científico e a sua independência em relação à política criminal.

Comentário:

A criminologia possui objetos de estudo bem definidos, especialmente **crime, criminoso, vítima e controle social**, além de se valer predominantemente do método empírico e indutivo.

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/Oficial Policial Militar – 2º Tenente/PM-DF/2026) A criminologia

A) é uma ciência jurídica e autônoma que estabelece as punições adequadas para os crimes.

B) adota o método empírico para a apreciação do fato delituoso, de modo que sua análise parte da regra jurídica para o fato.

C) é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o fenômeno criminal em sua complexidade.



D) estuda o delito e o comportamento desviante do delinquente, não comportando análise sobre a vítima do delito.

E) tem autonomia científica, por isso não se relaciona com as outras áreas do conhecimento.

Comentário:

Vamos direto ver o nosso **gabarito**, que é a alternativa C de coração. A criminologia é uma ciência **empírica e interdisciplinar**, pois estuda o fenômeno criminal a partir da observação da realidade e utiliza conhecimentos de diferentes áreas, como sociologia, psicologia, biologia, antropologia e estatística.

A alternativa A está **incorreta**. A criminologia não é uma ciência jurídica responsável por estabelecer crimes e penas. Essa função está relacionada ao **Direito Penal**.

A alternativa B também está **incorreta**. Embora a criminologia utilize o método empírico, ela não parte da regra jurídica para analisar o fato. Na verdade, ela parte da **realidade concreta**, da observação e da experiência. A lógica apresentada pela alternativa aproxima-se muito mais do método jurídico-dogmático.

A alternativa D está **incorreta** porque a **vítima** também é objeto de estudo da criminologia moderna. Lembrem-se dos quatro objetos: **crime, criminoso, vítima e controle social**.

E por derradeiro, a alternativa E está **errada**. A autonomia científica da criminologia não elimina sua relação com outras áreas do conhecimento. Pelo contrário, uma de suas principais características é justamente a **interdisciplinaridade**.

Gabarito: C

4. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) A criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Portanto, ela investiga o crime em seus aspectos

A) biológicos, culturais e psicológicos.

B) biológicos, jurídicos e socioculturais.

C) jurídicos, psicológicos e sociais.

D) psicológicos, biológicos e sociais.

E) sociais, biopsicológicos e jurídicos.

Comentário:

Por ser uma ciência **empírica e interdisciplinar**, a criminologia investiga o crime considerando fatores **psicológicos, biológicos e sociais**, buscando compreender as múltiplas causas e circunstâncias relacionadas ao fenômeno criminal. Portanto, nosso gabarito é a alternativa D.



As alternativas B, C e E estão incorretas porque incluem o aspecto **jurídico** como uma das perspectivas centrais da investigação criminológica. A análise jurídico-normativa do delito é própria, principalmente, do **Direito Penal**.

Já a alternativa A está incorreta porque, embora fatores culturais possam ser analisados pela criminologia, a classificação tradicional cobrada pela questão considera os aspectos **biológicos, psicológicos e sociais**.

Gabarito: D

5. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/DEPPEN-PR/2024) Quanto à criminologia, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Pode ser compreendida como uma ciência empírica, pois é baseada na observação da realidade dos fatos e na experiência.

B) É uma ciência autônoma, independente e interdisciplinar, uma vez que envolve diversos outros ramos do conhecimento para explicar os objetos de estudo.

C) Pode ser entendida como uma ciência formal e normativa, pois sistematiza princípios e regras de proteção de bens jurídicos, projetando estratégias, táticas e meios de controle social.

D) Observa o crime como um fenômeno social e comunitário, buscando compreender os fatores da criminogênese.

E) Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social das condutas criminosas.

Comentário:

Essa é uma questão lindíssima! Ela já nos traz um belo resumo do nosso assunto – e 2024, que é o ano da questão, foi bem ali!

Observação desde já! Questões de criminologia são bem “atemporais”, já que não há praticamente nada a mudar, diferente do direito penal, onde tudo muda o tempo todo.

Mas vamos lá!

A criminologia nada mais é do que uma ciência empírica (observa a realidade), experimental (parte de fatos), além de ser indutiva, ou seja, parte do menor para o maior – isto é, primeiro observa-se para depois chegar a uma conclusão.

E claro, é uma ciência autônoma (não está submetida a outras ciências), independente e interdisciplinar (dialoga com outras disciplinas).

Agora, analisamos nossa alternativa errada (letra C) – a alternativa nos apresenta a definição do direito penal! Ou seja, uma ciência formal, que passou um processo legislativo de criação, baseada em normas (leis, crimes, sanções), que tem como objetivo defender bens jurídicos, como a vida, patrimônio, dentro outros.



Gabarito: C

6. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) Etimologicamente, a palavra “criminologia” vem do latim *crimino* (crime) e do grego *logos* (estudo, tratado), significando o “estudo do crime”. Esta ciência se caracteriza por ser

- A) conceitual e experimental.
- B) interdisciplinar e conceitual.
- C) dedutiva e experimental.
- D) experimental e empírica.
- E) empírica e interdisciplinar.

Comentário:

Essa questão cobra duas características básicas da criminologia que nós já vimos algumas vezes. Então vamos lá.

A alternativa E está correta. A criminologia é uma ciência **empírica**, porque estuda o fenômeno criminal a partir da observação da realidade e da experiência, e **interdisciplinar**, porque utiliza conhecimentos de diversas áreas, como sociologia, psicologia, biologia, antropologia, estatística e Direito.

As alternativas A e B estão incorretas porque a expressão “**conceitual**” não representa uma das características fundamentais utilizadas para definir a criminologia, é algo mais próximo ao direito penal.

A alternativa C também está incorreta. A criminologia não utiliza predominantemente o método dedutivo, mas sim o **método empírico e indutivo**.

Por fim, a alternativa D está incorreta porque, embora a criminologia seja empírica e possa se valer da experimentação, falta justamente uma de suas características essenciais: a **interdisciplinaridade**.

Gabarito: E

7. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) No que diz respeito ao controle social, objeto de estudo da criminologia, julgue os itens seguintes.

I. O controle social informal é exercido pela sociedade civil, mediante a difusão de regras sociais que são internalizadas na sociedade, para promover a educação do indivíduo no contexto social.



II. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal, por exemplo, a polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário, e tal controle se subdivide em três seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção.

III. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal, no qual podem ocorrer a condenação do autor pelo fato criminoso e a aplicação da respectiva pena cabível.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item II está certo.
- B) Apenas o item III está certo.
- C) Apenas os itens I e II estão certos.
- D) Apenas os itens I e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

Comentário:

Senhoras, então vamos lá. Vamos analisar item por item.

I - Ele nos diz que o controle informal é exercido pela sociedade civil. E é exatamente isso. **O controle informal é aquele exercido, por exemplo, pelas escolas, famílias, vizinhança e assim por diante**, trazendo regras sociais que realmente são internalizadas por aquela sociedade. Tudo isso com o objetivo de promover a educação do indivíduo naquele contexto social. Portanto, a alternativa está **corretíssima**.

II - A alternativa nos diz que vários órgãos são responsáveis pelo **controle formal**. E é isso mesmo. Eles são divididos em três instâncias, também chamadas de três seleções. Nós temos **a primeira, que seria a polícia**, responsável pela investigação; **a segunda, o Ministério Público**, que é responsável pelo oferecimento da ação penal; **e a terceira, que é o Poder Judiciário**, sendo este responsável pela persecução penal.

Assim, o item está **correto** ao afirmar que a polícia seria a primeira seleção, logo, responsável pela parte investigativa.

III - Ela nos diz que a segunda seleção corresponde ao andamento do processo judicial. E, conforme nós vimos no item anterior, isso está **errado**, uma vez que **o processo judicial está na terceira seleção**, ou terceira instância, sendo que, na segunda seleção, nós encontramos, na verdade, o Ministério Público.

Gabarito: C

8. (IBFC/Perito Oficial Criminal – Área 12/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR/2024 - ADAPTADA) Sobre os conceitos e objetos das ciências criminais, assinale certo ou errado:



A criminologia tem como traço característico de seu estudo a interdisciplinaridade, pois utiliza-se e necessita, para se fundar como ciência do saber, de múltiplas áreas do conhecimento.

Gabarito: D

Comentário:

A **criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar**, justamente porque busca compreender o fenômeno criminal utilizando conhecimentos de diversas áreas, como sociologia, psicologia, biologia, antropologia, estatística e Direito.

Logo aqui não há muito mistério. Mas você já consegue ver que as questões, nesse assunto, não tendem a ter um elevado nível de dificuldade.

9. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) A Criminologia, como ciência, para a realização de seus estudos, emprega, dentre outros, os seguintes métodos:

- A) o dogmático, o axiológico e o indutivo.
- B) o analítico, o dogmático e o axiológico.
- C) o empírico, o analítico e o dogmático.
- D) o axiológico, o indutivo e o empírico.
- E) o indutivo, o empírico e o analítico.

Comentário:

Vamos resumir o que vimos e já temos nossa resposta. A criminologia emprega, entre outros, os métodos **indutivo, empírico e analítico**. Ela parte da observação da realidade e dos fatos concretos para, posteriormente, extrair conclusões acerca do fenômeno criminal, ponto!

Agora nota aí, talvez novamente, para nunca mais esquecer: é uma ciência **empírica, indutiva e analítica**.

Gabarito: E

10. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) É correto afirmar que o método principal da criminologia é

- A) o dogmático, predominando o estudo das normas jurídicas, partindo-se do plano geral da lei para incidência específica no caso concreto.



B) o empírico, predominando o estudo das normas jurídicas, partindo-se do plano geral da lei para incidência específica no caso concreto.

C) o dogmático, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.

D) o empírico, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.

E) o jurídico, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.

Comentário:

Vamos lá!

A e C – são **incorretas**, uma vez que quem faz uso do método dogmático é o direito penal, responsável por uma análise das normas jurídicas, que trabalha com a interpretação e sistematização das normas jurídicas.

Por sua vez, a alternativa B também está **incorreta** porque nela estamos falando exatamente do método dogmático e não do método empírico, usado na Criminologia.

Já a alternativa D está linda e **corretíssima**, vez que o método empírico, usado na criminologia, se destaca pela experiência, indução, observação e análise social para se chegar a uma conclusão.

Por fim a alternativa E é misturou o direito penal (jurídico) com o método criminológico, restante da alternativa. Portanto, **incorreta**.

Gabarito: D

11. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) A criminologia tem como característica fundamental

A) o tecnicismo na elaboração normativa.

B) a interdisciplinaridade.

C) a análise positivada do direito penal.

D) o juízo sobre a efetividade do direito processual penal.

E) o estudo do ordenamento jurídico pátrio como um todo.

Comentário:

A alternativa B está **correta**. A criminologia é uma ciência **interdisciplinar**, pois utiliza conhecimentos provenientes de diversas áreas, como sociologia, psicologia, biologia, antropologia, estatística e Direito, buscando compreender de forma mais ampla o fenômeno criminal.



As demais alternativas estão incorretas porque apresentam atividades próprias das ciências jurídicas normativas. A criminologia não se limita à elaboração ou interpretação de normas, nem ao estudo do ordenamento jurídico. Ela é uma ciência **empírica**, voltada à realidade concreta, tendo como objetos clássicos o **crime, o criminoso, a vítima e o controle social**.

Gabarito: B

12. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Para a criminologia, deve ser encarado como um problema social e comunitário

- A) delito.
- B) o delinquente.
- C) o controle social.
- D) a vítima.
- E) a atuação do Estado.

Comentário:

Para a criminologia, o **delito é um problema social e comunitário**, e não apenas uma violação abstrata da norma penal. Isso porque o crime produz consequências para a vítima, para o autor e para toda a coletividade, razão pela qual deve ser analisado dentro do contexto social em que ocorre.

As demais alternativas estão incorretas porque, embora o delinquente, a vítima e o controle social também sejam objetos de estudo da criminologia, é especificamente o **delito** que a doutrina caracteriza como um **problema social e comunitário**.

Gabarito: A

13. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Considera-se um objeto da criminologia

- A) as ciências sociais.
- B) o juiz processante.
- C) a mídia.
- D) o Ministério Público.
- E) a vítima.



Comentário:

Para não zerar, hein rs. E veja que é uma prova para Defensor Público!

Como já se sabe, são objetos de estudo da criminologia: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Logo, nossa resposta somente pode ser a alternativa E.

Gabarito: E

14. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) À luz dos estudos criminológicos modernos, assinale a opção correta com relação ao papel da vítima e a sua importância na persecução penal.

- A) A vítima não possui capacidade de influir na gênese do crime.
- B) No processo penal, a participação da vítima é exclusivamente periférica, sendo o réu a figura central em destaque.
- C) No direito penal hodierno prevalece a tríade criminológica: delito, delinquente, pena.
- D) A atitude da vítima de colocar a si mesma em risco, em regra, é causa de exclusão do tipo penal.
- E) A participação da vítima em determinados crimes é indispensável para a configuração da figura típica.

Comentário:

Essa questão demanda que nós compreendamos a importância que a vítima passou a ocupar dentro da criminologia moderna.

A alternativa A está **incorreta**. A vítima pode, sim, exercer influência na dinâmica e até na gênese de determinados delitos, sendo justamente essa interação entre vítima e autor um dos pontos estudados pela **vitimologia**.

A alternativa B também está **incorreta**. A criminologia moderna resgatou a importância da vítima, que durante muito tempo permaneceu em segundo plano no sistema penal. Portanto, não podemos afirmar que sua participação seja exclusivamente periférica. Sendo, inclusive, um dos objetos de estudo da nossa ciência.

A alternativa C está **incorreta**. Atualmente, a criminologia não trabalha apenas com a antiga tríade delito, delinquente e pena. Seus quatro objetos clássicos são **crime, criminoso, vítima e controle social**.

A alternativa D também está **incorreta**. O fato de a própria vítima colocar-se em uma situação de risco não gera, como regra, a exclusão da tipicidade da conduta praticada pelo agente.

Por fim, a alternativa E está **correta** e corresponde ao nosso gabarito. Em determinados delitos, a própria atuação da vítima integra a dinâmica necessária para a configuração do tipo penal. É justamente por isso que a criminologia moderna não enxerga mais a vítima como mera figura passiva do fenômeno criminal.



Gabarito: E

15. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) Na visão moderna, o delinquente deve ser compreendido

- A) como um ser atávico, prisioneiro de sua deformação patológica.
- B) como um ser movido subjetivamente pelo livre-arbítrio.
- C) como um ser inferior e incapaz de se governar.
- D) como vítima inocente das estruturas econômicas.
- E) como um ser influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Comentário:

Na **criminologia moderna**, o delinquente não é explicado por uma única causa. Ele é compreendido como um indivíduo inserido em determinado contexto e sujeito à influência de **fatores biológicos, psicológicos e sociais**. Ou seja, abandona-se aquela tentativa de explicar o crime exclusivamente por uma característica individual do criminoso.

A alternativa A está **incorreta**. A visão do criminoso como um **ser atávico**, marcado por características patológicas, está relacionada à **Escola Positivista**, especialmente às ideias de Cesare Lombroso.

A alternativa B também está **incorreta**. A ideia do criminoso como alguém que pratica o delito em razão do **livre-arbítrio** é característica da **Escola Clássica**.

A alternativa C está **incorreta**. A concepção do delinquente como um **ser inferior e incapaz de se governar (um pobre coitadinho)**, que necessita da intervenção corretiva do Estado, está associada à **Escola Correcionalista**.

Por fim, a alternativa D está **incorreta**. A compreensão do delinquente como vítima das estruturas econômicas e das desigualdades produzidas pelo sistema social aproxima-se da perspectiva **marxista e da Criminologia Crítica**.

Gabarito: E

16. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A função básica da criminologia consiste em

- A) informar a sociedade e o poder público sobre o delinquente, a vítima e o delito, reunindo-se elementos para compreender o problema criminal, preveni-lo e intervir positivamente no delinquente.
- B) ter um saber absoluto, certo e definitivo sobre o problema criminal existente dentro da sociedade.



- C) servir de inspiração para a edição de atos normativos pelo poder público.
- D) formar um banco de dados centralizado, a fim de auxiliar o poder público nas suas decisões.
- E) explicar o fenômeno científico tal qual uma ciência exata, a partir da formulação de leis universais e de relações de causa e efeito.

Comentário:

A alternativa A está **correta**. A função básica da criminologia é fornecer um **conhecimento válido sobre o problema criminal**, permitindo compreender o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, com o objetivo de contribuir para a prevenção da criminalidade e para formas adequadas de intervenção.

A alternativa B está **incorreta** porque a criminologia não pretende produzir um conhecimento **absoluto, certo e definitivo**. Como ciência empírica, suas conclusões estão sujeitas à revisão a partir de novos dados e pesquisas.

A alternativa C também está **incorreta**, uma vez que a elaboração de estratégias e orientações destinadas à atuação estatal aproxima-se muito mais da **Política Criminal** do que da função básica da criminologia.

A alternativa D está **errada** porque a criminologia não funciona simplesmente como uma central ou banco de dados. Ela utiliza informações e dados empíricos para **interpretar e compreender o fenômeno criminal**.

Por fim, a alternativa E está **incorreta**. A criminologia não é uma ciência exata e, portanto, não formula leis universais e imutáveis sobre o comportamento humano. Trata-se de uma ciência **empírica e interdisciplinar**, que trabalha com fenômenos sociais complexos.

Gabarito: A

17. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A criminologia consiste em uma ciência

- A) exata.
- B) puramente academicista.
- C) prática.
- D) de dados.
- E) que atua como uma central de informações sobre o delito.

Comentário:

A criminologia é considerada uma ciência **prática (empírica/experimental)**, pois o conhecimento produzido por ela não possui finalidade meramente teórica. Busca-se compreender o fenômeno criminal para fornecer



informações úteis à sociedade e ao poder público, contribuindo para a **prevenção do delito, a intervenção no delinquente e a compreensão dos diferentes modelos de resposta ao crime.**

Gabarito: C

18. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) Na criminologia, a concepção do delinquente como um ser inferior, que é incapaz de dirigir por si mesmo a própria vida e cuja vontade requer uma eficaz e desinteressada intervenção tutelar do Estado, é típica da visão

A) clássica.

B) positivista.

C) correcionalista.

D) pluralista.

E) marxista.

Comentário:

Para a **Escola Correcionalista**, o criminoso era visto como um **ser inferior, incapaz de governar a si próprio**, cuja vontade deveria ser corrigida e orientada por meio de uma intervenção tutelar do Estado. A pena, portanto, assumia uma finalidade essencialmente corretiva e pedagógica.

A alternativa A está **incorreta** porque, para a **Escola Clássica**, prevalecia o **livre-arbítrio**: o indivíduo era racional e escolhia praticar o delito.

A alternativa B também está **incorreta**. A **Escola Positivista** fundamentava-se no determinismo e buscava explicar o criminoso a partir de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

Por fim, a alternativa E está **incorreta** porque, na perspectiva marxista, o delinquente é analisado principalmente a partir das estruturas econômicas e das desigualdades existentes na sociedade, e não como um incapaz que necessita de tutela estatal.

Portanto, para guardar: **Clássica = escolheu; Positivista = determinado; Correcionalista = incapaz de se governar; Marxista = influenciado pela estrutura socioeconômica.**

Gabarito: C

19. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A interdisciplinaridade é intrínseca à natureza da criminologia. Dessa forma, a ciência que se afasta do estudo da criminologia é a

A) biologia.



- B) hermenêutica dogmática.
- C) psicologia.
- D) estatística.
- E) sociologia.

Comentário:

Essa questão demanda que nós lembremos uma das características fundamentais da criminologia: a **interdisciplinaridade**. E vejamos que a questão nos pede a alternativa que representa algo que SE AFASTA da criminologia, ou seja, ela quer o item incorreto! Então sempre preste atenção ao enunciado.

A alternativa B está **correta** e corresponde ao nosso gabarito. A **hermenêutica dogmática** está ligada às ciências jurídicas normativas, especialmente à interpretação e sistematização das normas, afastando-se do método empírico utilizado pela criminologia.

Já a biologia, a psicologia, a estatística e a sociologia contribuem diretamente para os estudos criminológicos. Isso ocorre porque a criminologia busca compreender o fenômeno criminal a partir de diferentes perspectivas, utilizando conhecimentos de diversas áreas.

Portanto, guardem essa ideia: a criminologia é uma ciência **empírica e interdisciplinar**, enquanto a hermenêutica dogmática está muito mais relacionada ao estudo normativo do Direito.

Gabarito: B

20. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) No Sistema de Justiça Criminal, as tarefas cumulativas de aplicar a lei, manter a ordem pública e prestar serviços à comunidade são atribuídas, principalmente,

- A) ao Ministério Público.
- B) ao Poder Judiciário.
- C) à polícia.
- D) à Defensoria Pública.
- E) ao sistema carcerário.

Comentário:

Essa questão demanda que nós identifiquemos qual instituição exerce essas funções de maneira mais direta dentro do sistema de justiça criminal. Então vamos lá.



A alternativa C está correta. É a **polícia** que exerce, de forma cumulativa, funções relacionadas à aplicação da lei, à preservação da ordem pública e à prestação de serviços à comunidade – **lembre-se que ela faz parte da primeira instância do controle formal**.

As demais instituições possuem funções próprias dentro do sistema de justiça criminal, mas não reúnem essas três atribuições de maneira principal. O Ministério Público atua especialmente na persecução penal e na fiscalização da lei; o Poder Judiciário exerce a função jurisdicional; a Defensoria Pública presta assistência jurídica; e o sistema carcerário está ligado à execução da pena.

Gabarito: C

21. (CEBRASPE/Promotor de Justiça/MPE-AC/2019) Em relação às possibilidades de controle social formal, informal e alternativo, assinale a opção correta.

- A) O Estado laico limita a função de controle social informal dos poderes religiosos.
- B) A educação representa forma de controle social informal.
- C) A ação das polícias que extrapola seu rol legal de competência é exemplo de controle social alternativo.
- D) O poder público é o único titular do controle social no âmbito do Estado Democrático de Direito.
- E) A família exerce função de controle social idêntica ao controle jurídico.

Comentário:

A alternativa B está correta. A **educação**, assim como a família, a escola, a religião e os grupos sociais, constitui importante mecanismo de **controle social informal**, pois contribui para a transmissão e a internalização de valores, regras e padrões de comportamento existentes na sociedade.

Por sua vez, o controle formal é exercido pelo Estado, por meio da Polícia, Ministério Público e Poder judiciário.

Gabarito: B

22. (IDECAN/Soldado/PM-CE/2023) Com base nas noções de criminologia, principalmente no que concerne às instâncias de controle, assinale a alternativa que represente apenas instâncias de controle social formal:

- A) Família, polícia e igrejas.
- B) Escola, polícia e Ministério Público.
- C) Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário.



D) Polícia Militar, Poder Executivo e Poder Legislativo.

E) Polícia Militar, Ministério Público e Poder Legislativo.

Comentário:

A alternativa A está **incorreta**, uma vez que apenas a polícia faz parte do controle social formal.

A alternativa B está **incorreta**, já que a escola é parte do controle social informal.

A alternativa C é o nosso gabarito! **Corretíssima!** Vamos até nos lembrar, hein! Polícia (primeira instância), MP (segunda instância) e Poder Judiciário (terceira instância).

A alternativa D está **incorreta**, pois o Poder Executivo não é reconhecido pela doutrina como um dos mecanismos de controle social formal.

Por fim, a alternativa E está **incorreta**, já que não poderíamos inserir aqui o Poder Legislativo.

Gabarito: C

23. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) A Criminologia é uma ciência

A) normativa.

B) indutiva.

C) do dever-ser.

D) dogmática.

E) axiológica.

Comentário:

A alternativa B está **correta**. A criminologia é uma ciência **empírica e indutiva**: parte da observação de fatos concretos e da realidade criminal para, posteriormente, chegar a conclusões de caráter mais geral.

As demais alternativas trazem características próprias das ciências jurídicas normativas, especialmente do Direito Penal. A criminologia não é normativa, dogmática ou axiológica, tampouco pertence ao mundo do **dever-ser**. Ela estuda o fenômeno criminal no plano do **ser**, ou seja, aquilo que efetivamente ocorre na realidade social.

Gabarito: B



24. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Com relação ao método da criminologia, é correto afirmar que ela se utiliza dos métodos

A) biológicos e sociológicos. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade.

B) matemático e experimental. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade.

C) filosófico, indutivo, biológicos e sociológicos. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade.

D) empírico-filosófico e indutivo-experimental. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade.

E) biológicos e sociológicos. Como ciência do “dever-ser” e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia lógica e dedutiva para estudar os fenômenos sociais que envolvem a criminalidade.

Comentário:

A alternativa A, de cara, já o nosso gabarito! A criminologia pode se valer de **métodos biológicos e sociológicos**, além de utilizar uma metodologia **empírica, experimental, naturalística e indutiva** para compreender o fenômeno criminal.

Percebam ainda um ponto importante: justamente por estudar um fenômeno extremamente complexo e influenciado por inúmeros fatores, a criminologia não consegue estabelecer, de maneira absoluta, uma causa única e definitiva para a criminalidade.

As alternativas B, C e D estão **incorretas** porque apresentam classificações inadequadas dos métodos criminológicos ou afirmam que eles seriam suficientes para delimitar as causas da criminalidade.

Por fim, a alternativa E está **incorreta** porque a criminologia não é uma ciência do **dever-ser**, mas do **ser**. Da mesma forma, seu método predominante não é lógico-dedutivo, mas **empírico e indutivo**.

Gabarito: A

25. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Com relação ao objeto da criminologia, é correto afirmar que atualmente ele está dividido nas seguintes vertentes:

A) controle social, governo, delito e delinquente.

B) delinquente, governo, vítima e prevenção criminal.



- C) delitos e penas.
- D) governo, delito, delinquente e vítima.
- E) delito, delinquente, vítima e controle social.

Comentário:

Questão tranquila e sem qualquer nível de aprofundamento. Bastando que saibamos quais são os objetos da criminologia, logo, nosso gabarito é a alternativa E.

Gabarito: E

26. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) A respeito da criminologia, é correto afirmar que

- A) atualmente é compreendida como uma ciência que se preocupa com o estudo exclusivo do crime e dos criminosos.
- B) trata-se de ciência do “ser”, empírica, que possui por objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
- C) é uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso e a vítima, tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto.
- D) trata-se de uma ciência empírica, do “dever-ser”, na medida em que seu objeto é visível no mundo dos valores.
- E) possui como objeto a sociedade, a criminalidade e o criminoso, exercendo direta influência no controle social.

Comentário:

A criminologia é uma ciência **empírica e do “ser”**, pois estuda a realidade concreta do fenômeno criminal por meio da observação e da experiência. Além disso, seus quatro objetos clássicos são o **crime, o criminoso, a vítima e o controle social**. Por tanto, nosso gabarito é a alternativa B de Brasil!

A alternativa A está **incorreta** porque a criminologia moderna não se limita ao estudo do crime e do criminoso. A vítima e o controle social também integram seu objeto.

A alternativa C também está **incorreta**. Apesar de afirmar corretamente que a criminologia é empírica e interdisciplinar, deixa de mencionar o **controle social** e erra ao atribuir a Afrânio Peixoto a primeira conceituação da criminologia.

A alternativa D está **errada** porque a criminologia pertence ao mundo do **ser**, e não do **dever-ser**. O estudo normativo e valorativo está relacionado principalmente ao Direito Penal.



Por fim, a alternativa E está incorreta porque apresenta de maneira inadequada os objetos da criminologia. Guardem a classificação tradicional: **crime, criminoso, vítima e controle social**.

Gabarito: B

27. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

A vítima não deve ser objeto de estudo da criminologia, cujo âmbito de estudo se restringe ao delito e ao delinquente.

Comentário:

O item está errado porque a criminologia não se restringe ao estudo do delito e do delinquente. Atualmente, são reconhecidos como seus quatro objetos clássicos o **crime, o criminoso, a vítima e o controle social**.

Portanto, guardem: **crime, criminoso, vítima e controle social**.

Gabarito: ERRADO

28. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

O método científico criminológico baseia-se na experimentação, o que garante ao investigador conhecimento mais confiável e seguro sobre o problema criminal.

Comentário:

O item está correto. A criminologia é uma ciência **empírica**, razão pela qual seu conhecimento é construído a partir da observação da realidade e da experimentação. Isso permite ao pesquisador obter informações mais confiáveis sobre o fenômeno criminal do que aquelas decorrentes de simples especulações ou construções abstratas.

Percebam, contudo, que a banca não afirmou que esse conhecimento seria **absoluto ou infalível**. Como estamos diante de uma ciência humana e social, suas conclusões podem ser revistas diante de novos dados e pesquisas.

Gabarito: CERTO

29. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) O objeto de estudo da criminologia, na fase pré-científica, compreendia



- A) o crime, o criminoso, a vítima e a pena.
- B) o crime e o criminoso.
- C) o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e a pena.
- D) o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
- E) o crime, o criminoso e a vítima.

Comentário:

Essa questão demanda que nós tenhamos atenção à **evolução dos objetos de estudo da criminologia**.

Estamos aqui acostumados com o cientificismo, mas, por vezes, nos esquecemos da frase pré-científica, aquela da época da Escola Clássica. Naquele tempo, não havia todas as preocupações que temos hoje. Naquele tempo, somente havia como objeto de estudo da Criminologia o crime e o criminoso.

Gabarito: B

30. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-PB/2022) Assinale a opção correta acerca da criminologia e de seus métodos.

- A) Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla que o método interdisciplinar.
- B) A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências.
- C) A criminologia é uma ciência cultural, do dever-ser.
- D) No método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade.
- E) O método experimental confunde-se com o método empírico.

Comentário:

Vamos direto para o nosso gabarito, a alternativa D de delta! Como a criminologia é uma ciência **empírica**, ela parte da observação da realidade e dos fatos concretos. Por isso, no método criminológico, os **fatos prevalecem sobre argumentos subjetivos ou de autoridade**.

A alternativa A está **incorreta**. A abordagem **interdisciplinar** é mais ampla que a multidisciplinar, pois não se limita à coexistência de diferentes conhecimentos, mas promove a integração e o diálogo entre as diversas áreas do saber.

A alternativa B também está **incorreta**. A criminologia utiliza predominantemente o método **indutivo**, partindo da análise de fatos particulares para alcançar conclusões mais gerais, e não o método dedutivo.



A alternativa C está **errada** já que a criminologia é uma ciência **empírica e do ser**, enquanto as ciências jurídicas normativas, como o Direito Penal, trabalham no plano do **dever-ser**.

E para finalizarmos, alternativa E está **incorreta**. O método **empírico** é mais amplo e baseia-se na observação da realidade e na experiência. Já a **experimentação** é apenas uma das técnicas que podem ser utilizadas na investigação empírica. Portanto, os dois conceitos não se confundem.

Gabarito: D

31. (FGV/Gestor de Segurança Municipal/Prefeitura do Rio de Janeiro-RJ/2025) Considerando os fundamentos de Criminologia e Vitimologia, assinale a opção *incorreta*.

A) A Prevenção Comunitária atua a partir da lógica de controle formal centralizado pelo Estado, reduzindo a participação da população local e privilegiando estratégias repressivas.

B) A Prevenção Social concentra-se na transformação das condições estruturais que favorecem a violência, como desigualdade, exclusão, ausência de políticas educacionais e falta de redes de proteção comunitária.

C) A Prevenção Situacional da Violência busca modificar fatores ambientais (como iluminação, vigilância e barreiras físicas), atuando sobre as oportunidades do crime, e não sobre suas causas sociais profundas.

D) A Vitimologia contemporânea reconhece que o processo de vitimização pode incluir impactos físicos, psicológicos e sociais, além de considerar situações de revitimização institucional, quando instituições tratam a vítima de modo inadequado.

E) A Criminologia Crítica compreende o crime como fenômeno social relacionado às estruturas de poder, desigualdade e seletividade penal, questionando o papel do Estado na produção da criminalização.

Comentário:

Primeiro, vejamos que se busca a incorreta!

a) **Incorreta**. A prevenção comunitária, na verdade, faz parte da do controle social INFORMAL.

b) **Correta**. A Prevenção Social busca exatamente modificar condições sociais que podem acarretar a escalada da criminalidade, mudando favores, como regra, relacionados às condições sociais do autor.

c) **Correta**. A Prevenção Situacional está voltada à mudança de fatores físicos que podem auxiliar criminosos, como falta de iluminação, ausência de vigilância, entre outros.

d) **Correta**. A Vitimologia Contemporânea (atual) vai muito além da própria vítima, atuando em diferentes níveis de sua perspectiva. No caso da alternativa, temos o exemplo da vitimização secundária.

e) **Correta**. Exatamente! A Criminologia Crítica, ou Radical, é aquela de cunho marxista. Nessa vertente, tem-se que o delito está diretamente relacionado às estruturas de poder de um Estado.



Gabarito: A

32. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) Com relação aos *modelos de prevenção ao delito*, assinale a afirmativa correta.

- A) A implementação de políticas públicas de saúde, de educação e de saneamento básico é compreendida como prevenção secundária ao delito.
- B) Entende-se por prevenção primária o monitoramento de grupos sociais mais propensos à prática delitiva.
- C) A prevenção terciária pretende evitar a reincidência criminal por meio de políticas voltadas à ressocialização do apenado.
- D) O modelo de prevenção integral ou integrada preconiza a redução da criminalidade apenas por meio de políticas criminais.
- E) Os programas de prevenção primária e secundária devem ser implementados pelas instituições policiais.

Comentário:

- a) **Incorreta.** Políticas públicas de **saúde, educação, emprego, moradia e saneamento básico** são exemplos de **prevenção primária**, pois atuam sobre as causas sociais da criminalidade antes que o delito ocorra.
- b) **Incorreta.** O **monitoramento de grupos ou áreas de maior risco** está relacionado à **prevenção secundária**, que atua de forma mais direcionada sobre pessoas, grupos ou locais com maior vulnerabilidade à criminalidade.
- c) **Correta.** A **prevenção terciária** atua **depois da prática do crime**, voltando-se especialmente ao condenado, com o objetivo de evitar a **reincidência** por meio de medidas de ressocialização, reintegração social e tratamento adequado durante e após o cumprimento da pena.
- d) **Incorreta.** **Prevenção integrada** não se limita às políticas criminais (como o próprio nome já diz). Ela pressupõe atuação conjunta de diferentes setores do Estado e da sociedade, envolvendo medidas sociais, educacionais, urbanísticas, policiais e outras.
- e) **Incorreta.** A prevenção primária e a secundária **não são atribuições exclusivas das instituições policiais**. Especialmente na prevenção primária, há forte participação de políticas públicas desenvolvidas por diversos órgãos estatais e pela própria sociedade.

Gabarito: C



LISTA DA QUESTÕES

1. (CEBRASPE/Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal/Câmara dos Deputados/2026) Julgue o próximo item, referente aos objetos da criminologia.

O controle social informal, exercido por instituições como família e escola, atua de modo complementar ao controle social formal, desempenhado, especialmente, pelo sistema penal.

2. (FGV/Oficial Investigador de Polícia/PC-PI/2026 - ADPTADA) Sobre o conceito de criminologia, assinale certo ou errado:

A falta de definição de um objeto e método próprios da criminologia fragilizam o seu caráter científico e a sua independência em relação à política criminal.

3. (CEBRASPE/Oficial Policial Militar – 2º Tenente/PM-DF/2026) A criminologia

- A) é uma ciência jurídica e autônoma que estabelece as punições adequadas para os crimes.
- B) adota o método empírico para a apreciação do fato delituoso, de modo que sua análise parte da regra jurídica para o fato.
- C) é uma ciência empírica e interdisciplinar que estuda o fenômeno criminal em sua complexidade.
- D) estuda o delito e o comportamento desviante do delinquente, não comportando análise sobre a vítima do delito.
- E) tem autonomia científica, por isso não se relaciona com as outras áreas do conhecimento.

4. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) A criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Portanto, ela investiga o crime em seus aspectos

- A) biológicos, culturais e psicológicos.
- B) biológicos, jurídicos e socioculturais.
- C) jurídicos, psicológicos e sociais.
- D) psicológicos, biológicos e sociais.
- E) sociais, biopsicológicos e jurídicos.



5. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/DEPPEN-PR/2024) Quanto à criminologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pode ser compreendida como uma ciência empírica, pois é baseada na observação da realidade dos fatos e na experiência.
- B) É uma ciência autônoma, independente e interdisciplinar, uma vez que envolve diversos outros ramos do conhecimento para explicar os objetos de estudo.
- C) Pode ser entendida como uma ciência formal e normativa, pois sistematiza princípios e regras de proteção de bens jurídicos, projetando estratégias, táticas e meios de controle social.
- D) Observa o crime como um fenômeno social e comunitário, buscando compreender os fatores da criminogênese.
- E) Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social das condutas criminosas.

6. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) Etimologicamente, a palavra “criminologia” vem do latim *crimino* (crime) e do grego *logos* (estudo, tratado), significando o “estudo do crime”. Esta ciência se caracteriza por ser

- A) conceitual e experimental.
- B) interdisciplinar e conceitual.
- C) dedutiva e experimental.
- D) experimental e empírica.
- E) empírica e interdisciplinar.

7. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-CE/2025) No que diz respeito ao controle social, objeto de estudo da criminologia, julgue os itens seguintes.

- I. O controle social informal é exercido pela sociedade civil, mediante a difusão de regras sociais que são internalizadas na sociedade, para promover a educação do indivíduo no contexto social.
- II. Diversos órgãos são responsáveis pelo controle social formal, por exemplo, a polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário, e tal controle se subdivide em três seleções, enquadrando-se a atuação da polícia na denominada primeira seleção.



III. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal, no qual podem ocorrer a condenação do autor pelo fato criminoso e a aplicação da respectiva pena cabível.

Assinale a opção correta.

- A) Apenas o item II está certo.
- B) Apenas o item III está certo.
- C) Apenas os itens I e II estão certos.
- D) Apenas os itens I e III estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.

8. (IBFC/Perito Oficial Criminal – Área 12/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR/2024 - ADAPTADA) Sobre os conceitos e objetos das ciências criminais, assinale certo ou errado:

A criminologia tem como traço característico de seu estudo a interdisciplinaridade, pois utiliza-se e necessita, para se fundar como ciência do saber, de múltiplas áreas do conhecimento.

9. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) A Criminologia, como ciência, para a realização de seus estudos, emprega, dentre outros, os seguintes métodos:

- A) o dogmático, o axiológico e o indutivo.
- B) o analítico, o dogmático e o axiológico.
- C) o empírico, o analítico e o dogmático.
- D) o axiológico, o indutivo e o empírico.
- E) o indutivo, o empírico e o analítico.

10. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) É correto afirmar que o método principal da criminologia é

- A) o dogmático, predominando o estudo das normas jurídicas, partindo-se do plano geral da lei para incidência específica no caso concreto.



- B) o empírico, predominando o estudo das normas jurídicas, partindo-se do plano geral da lei para incidência específica no caso concreto.
- C) o dogmático, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.
- D) o empírico, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.
- E) o jurídico, em que se destacam a experiência, a indução, a observação e a análise social.

11. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) A criminologia tem como característica fundamental

- A) o tecnicismo na elaboração normativa.
- B) a interdisciplinaridade.
- C) a análise positivada do direito penal.
- D) o juízo sobre a efetividade do direito processual penal.
- E) o estudo do ordenamento jurídico pátrio como um todo.

12. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Para a criminologia, deve ser encarado como um problema social e comunitário

- A) delito.
- B) o delinquente.
- C) o controle social.
- D) a vítima.
- E) a atuação do Estado.

13. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-RO/2023) Considera-se um objeto da criminologia

- A) as ciências sociais.
- B) o juiz processante.
- C) a mídia.



D) o Ministério Público.

E) a vítima.

14. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) À luz dos estudos criminológicos modernos, assinale a opção correta com relação ao papel da vítima e a sua importância na persecução penal.

A) A vítima não possui capacidade de influir na gênese do crime.

B) No processo penal, a participação da vítima é exclusivamente periférica, sendo o réu a figura central em destaque.

C) No direito penal hodierno prevalece a tríade criminológica: delito, delinquente, pena.

D) A atitude da vítima de colocar a si mesma em risco, em regra, é causa de exclusão do tipo penal.

E) A participação da vítima em determinados crimes é indispensável para a configuração da figura típica.

15. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-RO/2022) Na visão moderna, o delinquente deve ser compreendido

A) como um ser atávico, prisioneiro de sua deformação patológica.

B) como um ser movido subjetivamente pelo livre-arbítrio.

C) como um ser inferior e incapaz de se governar.

D) como vítima inocente das estruturas econômicas.

E) como um ser influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais.

16. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A função básica da criminologia consiste em

A) informar a sociedade e o poder público sobre o delinquente, a vítima e o delito, reunindo-se elementos para compreender o problema criminal, preveni-lo e intervir positivamente no delinquente.

B) ter um saber absoluto, certo e definitivo sobre o problema criminal existente dentro da sociedade.

C) servir de inspiração para a edição de atos normativos pelo poder público.

D) formar um banco de dados centralizado, a fim de auxiliar o poder público nas suas decisões.



E) explicar o fenômeno científico tal qual uma ciência exata, a partir da formulação de leis universais e de relações de causa e efeito.

17. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A criminologia consiste em uma ciência

- A) exata.
- B) puramente academicista.
- C) prática.
- D) de dados.
- E) que atua como uma central de informações sobre o delito.

18. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) Na criminologia, a concepção do delinquente como um ser inferior, que é incapaz de dirigir por si mesmo a própria vida e cuja vontade requer uma eficaz e desinteressada intervenção tutelar do Estado, é típica da visão

- A) clássica.
- B) positivista.
- C) correcionalista.
- D) pluralista.
- E) marxista.

19. (CEBRASPE/Delegado de Polícia/PC-ES/2022) A interdisciplinaridade é intrínseca à natureza da criminologia. Dessa forma, a ciência que se afasta do estudo da criminologia é a

- A) biologia.
- B) hermenêutica dogmática.
- C) psicologia.
- D) estatística.
- E) sociologia.



20. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) No Sistema de Justiça Criminal, as tarefas cumulativas de aplicar a lei, manter a ordem pública e prestar serviços à comunidade são atribuídas, principalmente,

- A) ao Ministério Público.
- B) ao Poder Judiciário.
- C) à polícia.
- D) à Defensoria Pública.
- E) ao sistema carcerário.

21. (CEBRASPE/Promotor de Justiça/MPE-AC/2019) Em relação às possibilidades de controle social formal, informal e alternativo, assinale a opção correta.

- A) O Estado laico limita a função de controle social informal dos poderes religiosos.
- B) A educação representa forma de controle social informal.
- C) A ação das polícias que extrapola seu rol legal de competência é exemplo de controle social alternativo.
- D) O poder público é o único titular do controle social no âmbito do Estado Democrático de Direito.
- E) A família exerce função de controle social idêntica ao controle jurídico.

22. (IDECAN/Soldado/PM-CE/2023) Com base nas noções de criminologia, principalmente no que concerne às instâncias de controle, assinale a alternativa que represente apenas instâncias de controle social formal:

- A) Família, polícia e igrejas.
- B) Escola, polícia e Ministério Público.
- C) Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário.
- D) Polícia Militar, Poder Executivo e Poder Legislativo.
- E) Polícia Militar, Ministério Público e Poder Legislativo.

23. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) A Criminologia é uma ciência



- A) normativa.
- B) indutiva.
- C) do dever-ser.
- D) dogmática.
- E) axiológica.

24. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Com relação ao método da criminologia, é correto afirmar que ela se utiliza dos métodos

- A) biológicos e sociológicos. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade.
- B) matemático e experimental. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade.
- C) filosófico, indutivo, biológicos e sociológicos. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade.
- D) empírico-filosófico e indutivo-experimental. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade.
- E) biológicos e sociológicos. Como ciência do “dever-ser” e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia lógica e dedutiva para estudar os fenômenos sociais que envolvem a criminalidade.

25. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) Com relação ao objeto da criminologia, é correto afirmar que atualmente ele está dividido nas seguintes vertentes:

- A) controle social, governo, delito e delinquente.
- B) delinquente, governo, vítima e prevenção criminal.
- C) delitos e penas.
- D) governo, delito, delinquente e vítima.
- E) delito, delinquente, vítima e controle social.



26. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) A respeito da criminologia, é correto afirmar que

- A) atualmente é compreendida como uma ciência que se preocupa com o estudo exclusivo do crime e dos criminosos.
- B) trata-se de ciência do “ser”, empírica, que possui por objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
- C) é uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso e a vítima, tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto.
- D) trata-se de uma ciência empírica, do “dever-ser”, na medida em que seu objeto é visível no mundo dos valores.
- E) possui como objeto a sociedade, a criminalidade e o criminoso, exercendo direta influência no controle social.

27. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

A vítima não deve ser objeto de estudo da criminologia, cujo âmbito de estudo se restringe ao delito e ao delinquente.

28. (CEBRASPE/Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito/DPE-DF/2022) A respeito de aspectos da criminologia, julgue o item a seguir.

O método científico criminológico baseia-se na experimentação, o que garante ao investigador conhecimento mais confiável e seguro sobre o problema criminal.

29. (CEBRASPE/Defensor Público Substituto/DPE-TO/2022) O objeto de estudo da criminologia, na fase pré-científica, compreendia

- A) o crime, o criminoso, a vítima e a pena.
- B) o crime e o criminoso.
- C) o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e a pena.
- D) o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.



E) o crime, o criminoso e a vítima.

30. (CEBRASPE/Delegado de Polícia Civil/PC-PB/2022) Assinale a opção correta acerca da criminologia e de seus métodos.

- A) Na análise do fenômeno criminal, é preferível a abordagem multidisciplinar, que apresenta visões independentes e distintas de um mesmo problema e que é mais ampla que o método interdisciplinar.
- B) A criminologia usa o método dedutivo, partindo de premissas genéricas para fazer inferências.
- C) A criminologia é uma ciência cultural, do dever-ser.
- D) No método criminológico, os fatos se sobrepõem a argumentos subjetivos de autoridade.
- E) O método experimental confunde-se com o método empírico.

31. (FGV/Gestor de Segurança Municipal/Prefeitura do Rio de Janeiro-RJ/2025) Considerando os fundamentos de Criminologia e Vitimologia, assinale a opção *incorreta*.

- A) A Prevenção Comunitária atua a partir da lógica de controle formal centralizado pelo Estado, reduzindo a participação da população local e privilegiando estratégias repressivas.
- B) A Prevenção Social concentra-se na transformação das condições estruturais que favorecem a violência, como desigualdade, exclusão, ausência de políticas educacionais e falta de redes de proteção comunitária.
- C) A Prevenção Situacional da Violência busca modificar fatores ambientais (como iluminação, vigilância e barreiras físicas), atuando sobre as oportunidades do crime, e não sobre suas causas sociais profundas.
- D) A Vitimologia contemporânea reconhece que o processo de vitimização pode incluir impactos físicos, psicológicos e sociais, além de considerar situações de revitimização institucional, quando instituições tratam a vítima de modo inadequado.
- E) A Criminologia Crítica compreende o crime como fenômeno social relacionado às estruturas de poder, desigualdade e seletividade penal, questionando o papel do Estado na produção da criminalização.

32. (FGV/Investigador de Polícia I/PC-MG/2024) Com relação aos *modelos de prevenção ao delito*, assinale a afirmativa correta.

- A) A implementação de políticas públicas de saúde, de educação e de saneamento básico é compreendida como prevenção secundária ao delito.
- B) Entende-se por prevenção primária o monitoramento de grupos sociais mais propensos à prática delitiva.



- C)** A prevenção terciária pretende evitar a reincidência criminal por meio de políticas voltadas à ressocialização do apenado.
- D)** O modelo de prevenção integral ou integrada preconiza a redução da criminalidade apenas por meio de políticas criminais.
- E)** Os programas de prevenção primária e secundária devem ser implementados pelas instituições policiais.



GABARITO

GABARITO



1. C
2. E
3. C
4. D
5. C
6. E
7. C
8. D
9. E
10. D
11. B
12. A
13. E
14. E
15. E
16. A

17. C
18. C
19. B
20. C
21. B
22. C
23. B
24. A
25. E
26. B
27. E
28. C
29. B
30. D
31. A
32. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.